

BỘ TƯ PHÁP

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

NGUYỄN QUANG LINH

K22FCQ075

ĐỀ TÀI: ĐĂNG KÝ KẾT HÔN THEO
PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN HÀNH

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

1979

Hà Nội - 2026

BỘ TƯ PHÁP

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

NGUYỄN QUANG LINH
K22FCQ075

ĐỀ TÀI: ĐĂNG KÝ KẾT HÔN THEO
PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN HÀNH

Chuyên ngành: Luật

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
TS. BÙI THỊ MỪNG

Hà Nội - 2026

LỜI CAM ĐOAN

*Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi,
các kết luận, số liệu trong khóa luận tốt nghiệp là trung thực,
đảm bảo độ tin cậy./.*

Xác nhận của

Giảng viên hướng dẫn

Tác giả khóa luận tốt nghiệp

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp và có được kết quả như ngày hôm nay, em luôn nhận được sự quan tâm và sự giúp đỡ của thầy cô, gia đình và bạn bè. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các thầy cô Trường Đại học Luật Hà Nội, những người đã giúp em trau dồi kiến thức trong suốt hơn hai năm đại học. Cảm ơn sự quan tâm của các thầy cô trong tổ Bộ môn Luật HN&GD.

Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn TS. Bùi Thị Mừng, người đã trực tiếp hướng dẫn, nhiệt tình chỉ bảo, giúp đỡ em trong suốt thời gian nghiên cứu và hoàn thiện khóa luận tốt nghiệp này.

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2026

Sinh viên

Nguyễn Quang Linh

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT	v
MỞ ĐẦU	1
1. Lý do chọn đề tài	1
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu	3
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	4
5. Phương pháp nghiên cứu	4
6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài	5
7. Kết cấu của khóa luận.....	5
NỘI DUNG.....	6
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT VỀ ĐĂNG KÝ KẾT HÔN	6
1.1. Một số vấn đề lý luận cơ bản về đăng ký kết hôn.....	6
1.1.1. Khái niệm kết hôn và đăng ký kết hôn.....	6
1.1.2. Ý nghĩa của việc đăng ký kết hôn	12
1.2. Nội dung quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình hiện hành về đăng ký kết hôn	15
1.2.1. Thẩm quyền đăng ký kết hôn	15
1.2.2. Trình tự, thủ tục đăng ký kết hôn	24
1.2.3. Xử lý vi phạm pháp luật về đăng ký kết hôn	35
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1	42
CHƯƠNG 2: THỰC TIỄN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ ĐĂNG KÝ KẾT HÔN VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ.....	44
2.1. Thực tiễn thực hiện pháp luật về đăng ký kết hôn	44
2.1.1. Những kết quả đạt được từ thực tiễn thực hiện pháp luật về đăng ký kết hôn.....	44
2.1.2. Tồn tại, vướng mắc trong thực tiễn thực hiện pháp luật về đăng ký kết hôn	47
2.1.3. Nguyên nhân của những hạn chế, bất cập trong thực tiễn thực hiện pháp luật về đăng ký kết hôn	52

2.2. Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về đăng ký kết hôn	56
2.2.1. Kiến nghị hoàn thiện pháp luật	56
2.2.2. Kiến nghị khác nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về đăng ký kết hôn.....	58
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2.....	61
KẾT LUẬN	62
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	64

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

BLDS	: Bộ luật dân sự
BLHS	: Bộ luật hình sự
CNTT	: Công nghệ thông tin
CQDD	: Cơ quan đại diện
ĐKKH	: Đăng ký kết hôn
DTTS	: Dân tộc thiểu số
GCNKH	: Giấy chứng nhận kết hôn
HN&GD	: Hôn nhân và gia đình
NĐ-CP	: Nghị định Chính phủ
UBND	: Ủy ban nhân dân
UBTVQH	: Ủy ban thường vụ Quốc hội
YTNN	: Yếu tố nước ngoài

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Gia đình luôn được xác định là tế bào của xã hội, là môi trường quan trọng nhất hình thành và nuôi dưỡng nhân cách con người, là nền tảng để xây dựng một xã hội ổn định và phát triển. Hiến pháp năm 2013 tại Điều 36 đã ghi nhận: "Nam, nữ có quyền kết hôn, ly hôn. Hôn nhân theo nguyên tắc tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau." Trong hệ thống pháp luật Việt Nam, quyền kết hôn là một trong những quyền nhân thân cơ bản của công dân, được Nhà nước bảo hộ và tạo điều kiện thực hiện thông qua cơ chế đăng ký kết hôn (ĐKKH).

Khoản 1 Điều 9 Luật Hôn nhân và gia đình (HN&GD) năm 2014 quy định: "Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về hộ tịch. Việc kết hôn không được đăng ký theo quy định tại khoản này thì không có giá trị pháp lý." Quy định này cho thấy ĐKKH không chỉ là một thủ tục hành chính đơn thuần mà còn là điều kiện bắt buộc để quan hệ hôn nhân được Nhà nước công nhận và bảo hộ, là cơ sở pháp lý để phát sinh quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng.

Trên thực tế, việc ĐKKH tại Việt Nam đã đạt nhiều kết quả tích cực kể từ khi Luật HN&GD năm 2014 và Luật Hộ tịch năm 2014 có hiệu lực: thủ tục được đơn giản hóa, thời gian giải quyết được rút ngắn, và Đề án 06 đã tạo bước chuyển biến quan trọng trong xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử thống nhất trên cả nước. Tuy nhiên, thực tiễn áp dụng pháp luật vẫn bộc lộ nhiều hạn chế. Tình trạng nam nữ chung sống như vợ chồng mà không ĐKKH vẫn diễn ra phổ biến, đặc biệt tại vùng nông thôn, miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), nơi tỷ lệ tảo hôn còn cao gấp nhiều lần mặt bằng chung cả nước.

Bên cạnh đó, ĐKKH có yếu tố nước ngoài (YTNN) tăng nhanh, đặt ra nhiều thách thức về xác minh hồ sơ, phòng chống kết hôn giả tạo và bảo vệ quyền lợi phụ nữ Việt Nam trong hôn nhân xuyên biên giới. Pháp luật hiện hành cũng còn một số khoảng trống đáng chú ý: chênh lệch tuổi kết hôn giữa hai giới (nam đủ 20, nữ đủ 18) chưa phù hợp nguyên tắc bình đẳng giới và xu hướng quốc tế; thiếu tiêu chí cụ thể để nhận diện kết hôn giả tạo; khoảng trống pháp lý đối với quyền của các cặp đôi đồng giới; và chưa có quy định bắt buộc về khám sức khỏe tiền hôn nhân.

Xuất phát từ những lý do trên, tác giả lựa chọn đề tài "Đăng ký kết hôn theo pháp luật hiện hành" làm đề tài khóa luận tốt nghiệp, với mong muốn nghiên cứu một cách toàn diện, có hệ thống các vấn đề lý luận và pháp lý về ĐKKH, đồng thời đánh giá thực tiễn áp dụng và đề xuất các kiến nghị hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực này. Đề tài có tính thời sự cao khi Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển đổi số mạnh mẽ trong lĩnh vực hộ tịch, hội nhập quốc tế sâu rộng với sự gia nhập các công ước quốc tế, và đối mặt với nhiều thách thức mới từ biến đổi xã hội: di cư lao động, già hóa dân số, đa dạng giới và gia đình đa văn hóa.

2. Tình hình nghiên cứu

ĐKKH là chế định quan trọng trong pháp luật HN&GD, có ý nghĩa cả về lý luận lẫn thực tiễn quản lý nhà nước, gắn liền với quyền nhân thân của mỗi cá nhân và luôn là chủ đề được xã hội quan tâm. Do đó, trong thời gian qua ở Việt Nam đã có nhiều công trình nghiên cứu tiếp cận vấn đề này dưới các góc độ khác nhau. Rất nhiều bài viết mang tính chất nghiên cứu các khía cạnh của chế định kết hôn và ĐKKH đã được đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành như Tạp chí Luật học, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật...

Ngoài ra, vấn đề ĐKKH cũng được đề cập trong nhiều giáo trình, sách chuyên khảo, luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ và khóa luận tốt nghiệp. Trong khuôn khổ khóa luận này, tác giả chỉ tập trung dẫn lại những công trình tiêu biểu, có liên quan trực tiếp và được sử dụng làm tài liệu tham khảo chính. Có thể kể đến như: Luận án tiến sĩ luật học Chế định kết hôn trong luật HN&GD - vấn đề lý luận và thực tiễn của tác giả Bùi Thị Mừng đã đi sâu phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn của chế định kết hôn, làm rõ điều kiện và bản chất pháp lý của kết hôn theo pháp luật Việt Nam; Khóa luận tốt nghiệp ĐKKH theo pháp luật hiện hành của tác giả Mai Hải Linh (Trường Đại học Luật Hà Nội, 2024) đã hệ thống hóa các quy định của Luật HN&GD năm 2014 và Luật Hộ tịch năm 2014 về thẩm quyền, trình tự, thủ tục ĐKKH, đồng thời đánh giá thực tiễn áp dụng tại thời điểm nghiên cứu; Giáo trình Luật HN&GD Việt Nam của Trường Đại học Luật Hà Nội (NXB Công an nhân dân, 2024) cung cấp khung lý luận nền tảng về khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc cơ bản của chế định kết hôn và ĐKKH, là tài liệu giảng dạy chính thức tại các cơ sở đào tạo luật. Về dữ liệu thực tiễn, Báo cáo quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2021–2024 do Cục Thống kê công bố tháng 4/2025 đã

cung cấp hệ thống số liệu tổng quan về tình hình ĐKKH trên toàn quốc; Kết quả điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế — xã hội của 53 DTTS năm 2019 do Tổng cục Thống kê và Ủy ban Dân tộc thực hiện (NXB Thống kê, 2020) cung cấp dữ liệu chuyên sâu về tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và chung sống không ĐKKH ở vùng đồng bào DTTS.

Có thể nhận thấy, mỗi công trình nghiên cứu nêu trên đã khai thác chế định ĐKKH ở những khía cạnh và góc độ khác nhau, từ phương diện lý luận đến thực tiễn áp dụng pháp luật. Trên cơ sở tiếp thu kết quả của các công trình nghiên cứu đó, khóa luận tập trung phân tích một cách toàn diện và có hệ thống các vấn đề lý luận, quy định pháp luật và thực tiễn thực hiện về ĐKKH theo pháp luật Việt Nam hiện hành, đồng thời cập nhật những văn bản pháp luật mới ban hành như Nghị định số 120/2025/NĐ-CP (hiệu lực từ ngày 01/7/2025) và Luật Hộ tịch (sửa đổi) năm 2026 do Quốc hội khóa XVI thông qua ngày 23/4/2026 (hiệu lực từ ngày 01/3/2027), gắn với bối cảnh sáp nhập đơn vị hành chính và chuyển đổi số quốc gia. Do đó, khóa luận không trùng lặp với bất kỳ công trình nghiên cứu nào trước đó.

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

3.1 Mục đích nghiên cứu

Khóa luận hướng tới nghiên cứu toàn diện, có hệ thống những vấn đề lý luận và quy định pháp luật hiện hành về ĐKKH, trên cơ sở đó đánh giá thực tiễn áp dụng, chỉ ra những hạn chế, bất cập và đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về ĐKKH tại Việt Nam. Mục đích này xuất phát từ yêu cầu thực tiễn cấp bách: trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia, hội nhập quốc tế sâu rộng và sự gia tăng nhanh chóng các quan hệ hôn nhân có YTNN. Vậy nên hệ thống pháp luật về ĐKKH cần được rà soát, đánh giá toàn diện để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và hiệu quả trong thực thi.

3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu

Để đạt được mục đích nêu trên, khóa luận đặt ra các nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể sau:

- Làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về kết hôn và ĐKKH (khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa).
- Phân tích, hệ thống hóa các quy định của pháp luật HN&GD hiện hành về thẩm quyền, trình tự, thủ tục và xử lý vi phạm pháp luật về ĐKKH.

- Đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật về ĐKKH, xác định những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập và nguyên nhân.

- Đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về ĐKKH tại Việt Nam..

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4.1 Đối tượng nghiên cứu

- Các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực HN&GD, hộ tịch có liên quan đến ĐKKH. Liên hệ so sánh giữa các quy định hiện hành và các quy định được ban hành trước đây liên quan đến phạm vi nghiên cứu của khóa luận.

- Thực tiễn việc thi hành pháp luật về ĐKKH.

4.2 Phạm vi nghiên cứu

- Nghiên cứu chế định về ĐKKH, bao gồm:

+ Nghiên cứu về mặt pháp luật.

+ Nghiên cứu về mặt thực tiễn.

+ Nghiên cứu về thẩm quyền, trình tự, thủ tục ĐKKH.

+ Nghiên cứu về xử lý vi phạm pháp luật về ĐKKH.

5. Phương pháp nghiên cứu

Khóa luận là kết quả của một quá trình tổng hợp và phân tích thông tin trên cơ sở khách quan thực tế. Đồng thời, khóa luận cũng được nghiên cứu trên cơ sở quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quan hệ HN&GD để phân tích, lý giải các vấn đề.

Phương pháp phân tích, tổng hợp: Tác giả sử dụng phương pháp này để nêu lên được cơ sở lý thuyết về vấn đề ĐKKH theo quy định hiện hành và đánh giá, khái quát thành những quan điểm, luận điểm làm nền tảng lý luận cho khóa luận.

Phương pháp so sánh: Được sử dụng để so sánh vấn đề ĐKKH qua các thời kỳ.

Phương pháp thống kê: Tác giả sử dụng phương pháp này chủ yếu ở Chương 2 của khóa luận, các số liệu thu thập, điều tra được tổng hợp, phân tích làm cơ sở đánh giá về thành tựu, hạn chế để đưa ra những giải pháp giải quyết vấn đề một cách cụ thể.

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài

Về ý nghĩa lý luận: Khóa luận góp phần làm rõ và hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về kết hôn và ĐKKH theo pháp luật Việt Nam, bao gồm khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa của ĐKKH trong quản lý hộ tịch và đối với người kết hôn. Trên cơ sở phân tích các quy định của Luật HN&GD năm 2014, Luật Hộ tịch năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, khóa luận cung cấp một khung lý luận cập nhật về thẩm quyền, trình tự, thủ tục và xử lý vi phạm pháp luật về ĐKKH, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 và Nghị định số 120/2025/NĐ-CP.

Về ý nghĩa thực tiễn: Khóa luận phân tích thực tiễn thực hiện pháp luật về ĐKKH tại Việt Nam, nhận diện những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, vướng mắc trong quá trình áp dụng pháp luật. Từ đó, khóa luận đề xuất các kiến nghị cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về ĐKKH, góp phần giải quyết những vấn đề đặt ra trong giai đoạn sáp nhập đơn vị hành chính và chuyển đổi số quốc gia. Kết quả nghiên cứu của khóa luận có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho công tác nghiên cứu, giảng dạy pháp luật về HN&GD, cũng như cho các cơ quan có thẩm quyền trong việc xây dựng, hoàn thiện và áp dụng pháp luật về ĐKKH.

7. Kết cấu của khóa luận

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của khóa luận được kết cấu thành 02 chương:

Chương 1: Lý luận và pháp luật về đăng ký kết hôn.

Chương 2: Thực tiễn thực hiện pháp luật về đăng ký kết hôn và một số kiến nghị.

NỘI DUNG

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT VỀ ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

1.1. Một số vấn đề lý luận cơ bản về đăng ký kết hôn

1.1.1. Khái niệm kết hôn và đăng ký kết hôn

1.1.1.1. Khái niệm kết hôn

Kết hôn là một trong những chế định quan trọng nhất của Luật HN&GD, bởi đây chính là sự kiện pháp lý làm phát sinh quan hệ vợ chồng - nền tảng của gia đình. Dưới góc độ xã hội, kết hôn thể hiện sự kết hợp giữa hai cá nhân nhằm xây dựng gia đình, duy trì nòi giống, tạo dựng cuộc sống chung trên cơ sở tình yêu thương, tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau. Tuy nhiên, dưới góc độ pháp lý, kết hôn không đơn thuần là một sự kiện xã hội mà là một hành vi pháp lý có tính chất đặc thù, chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật nhà nước.

Trên thực tế, kết hôn thường được hiểu một cách giản dị là "việc nam nữ lấy nhau làm vợ chồng". Theo Từ điển giải thích thuật ngữ Luật học của Trường Đại học Luật Hà Nội: *"Hôn nhân là sự liên kết giữa người nam và người nữ trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện theo điều kiện và trình tự nhất định nhằm chung sống với nhau suốt đời và xây dựng gia đình hạnh phúc, hòa thuận."*¹ Hôn nhân chính là cơ sở để xây dựng gia đình - thiết chế xã hội cơ bản, mà một trong những chức năng quan trọng nhất của gia đình là sinh sản nhằm tiếp tục duy trì nòi giống và tái sản xuất sức lao động cho xã hội. Đúng như Ph. Ăng-ghe-n đã viết trong tác phẩm Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước: *"Hằng ngày tái tạo ra đời sống của bản thân mình, con người bắt đầu tái tạo ra các mối quan hệ khác, sinh sôi, nảy nở - đó là quan hệ giữa chồng và vợ, cha mẹ và con cái - đó là gia đình. Như vậy, nếu không có hôn nhân thì xã hội không thể phát triển, thậm chí không thể tồn tại được."*²

Khoản 5 Điều 3 Luật HN&GD năm 2014 đã đưa ra định nghĩa pháp lý chính thức về kết hôn: *"Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định*

¹ Từ điển luật học, Bộ Tư pháp, Viện pháp lý.

² C. Mác và Ph. Ăngghen (1995), Toàn tập, t.3, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.41.

của Luật này về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn." Từ định nghĩa này, có thể rút ra ba yếu tố cốt lõi cấu thành khái niệm kết hôn theo pháp luật Việt Nam.

Thứ nhất, kết hôn là sự kiện pháp lý làm xác lập một quan hệ nhân thân đặc biệt giữa nam và nữ theo quan hệ vợ chồng. Quan hệ này khác biệt so với các quan hệ dân sự thông thường ở chỗ nó đồng thời mang tính nhân thân gắn liền với chủ thể (không thể chuyển giao) và làm phát sinh một hệ thống quyền, nghĩa vụ cả về nhân thân lẫn tài sản giữa các bên. Kể từ thời điểm kết hôn hợp pháp, các bên phát sinh nghĩa vụ yêu thương, chung thủy, tôn trọng, chăm sóc, giúp đỡ nhau; đồng thời phát sinh chế độ tài sản chung vợ chồng, nghĩa vụ cấp dưỡng, quyền đại diện cho nhau trong các giao dịch nhất định.

Thứ hai, kết hôn đòi hỏi phải đáp ứng đồng thời điều kiện nội dung và điều kiện hình thức. Điều kiện nội dung bao gồm các tiêu chí luật định về độ tuổi, sự tự nguyện, năng lực hành vi dân sự và việc không thuộc các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại Điều 8 Luật HN&GD năm 2014. Điều kiện hình thức là việc ĐKKH tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng trình tự, thủ tục do pháp luật quy định. Sự kết hợp giữa hai nhóm điều kiện này phản ánh quan điểm nhất quán của nhà làm luật Việt Nam: chỉ khi ý chí tự nguyện hợp pháp của các bên được Nhà nước kiểm tra, ghi nhận thông qua thủ tục đăng ký thì quan hệ vợ chồng mới phát sinh đầy đủ hiệu lực pháp lý.

Thứ ba, kết hôn theo pháp luật Việt Nam hiện hành được giới hạn trong khuôn khổ quan hệ giữa nam và nữ. Khoản 2 Điều 8 Luật HN&GD năm 2014 quy định: *"Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính."* Quy định này phản ánh thực trạng lập pháp tại thời điểm ban hành luật, tuy nhiên cũng đang là chủ đề tranh luận sôi nổi trong giới học thuật và dư luận xã hội, đặc biệt trong bối cảnh ngày càng nhiều quốc gia trên thế giới mở rộng quyền kết hôn cho các cặp đôi cùng giới.

Để làm rõ thêm khái niệm kết hôn, có thể đối chiếu định nghĩa tại Luật HN&GD năm 2014 với quy định trước đó. Luật HN&GD năm 2000 đã cụ thể hóa khái niệm kết hôn tại khoản 2 Điều 8: *"Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng theo quy định của pháp luật về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn."* Khái niệm này tiếp tục được kế thừa tại khoản 5 Điều 3 Luật HN&GD năm 2014 - đã được trích dẫn ở phần

trên, với cách diễn đạt chặt chẽ hơn về từ ngữ, hàm ý nhằm đảm bảo các cá nhân thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

Từ khái niệm đã phân tích, có thể nhận diện các đặc điểm pháp lý cơ bản sau đây của kết hôn:

Một là, kết hôn là sự kiện pháp lý làm phát sinh quan hệ vợ chồng hợp pháp. Đây là đặc điểm mang tính bản chất, phân biệt kết hôn với các sự kiện xã hội khác liên quan đến đời sống gia đình. Kể từ thời điểm ĐKKH, một quan hệ pháp luật mới được hình thành giữa hai chủ thể, kéo theo toàn bộ hệ thống quyền và nghĩa vụ do pháp luật quy định. Thời kỳ hôn nhân theo khoản 13 Điều 3 Luật HN&GD năm 2014 được tính từ ngày ĐKKH đến ngày chấm dứt hôn nhân, và đây cũng là khoảng thời gian có ý nghĩa pháp lý trong việc xác định chế độ tài sản chung vợ chồng, nghĩa vụ tài chính và quyền thừa kế.

Hai là, kết hôn phải dựa trên nguyên tắc tự nguyện của hai bên nam, nữ. Nguyên tắc tự nguyện kết hôn là một trong những nguyên tắc nền tảng của pháp luật HN&GD Việt Nam, được ghi nhận xuyên suốt từ Luật HN&GD năm 1959 đến Luật năm 2014. Sự tự nguyện phải thể hiện ở việc mỗi bên đều mong muốn xác lập quan hệ vợ chồng với người kia, không bị tác động bởi sự cưỡng ép, lừa dối hay cản trở từ bất kỳ chủ thể nào.

Ba là, kết hôn chịu sự điều chỉnh đồng thời của pháp luật nội dung và pháp luật thủ tục. Điều kiện kết hôn được quy định trong Luật HN&GD, còn thủ tục ĐKKH được quy định trong Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành. Nếu chỉ có ý chí tự nguyện mà không đáp ứng điều kiện luật định, hoặc đã đủ điều kiện nhưng không thực hiện đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền, thì trong cả hai trường hợp, quan hệ vợ chồng đều không được pháp luật công nhận.

Bốn là, kết hôn mang tính công khai pháp lý. Việc ĐKKH được ghi vào sổ hộ tịch, cấp GCNKH. Đây là chứng thư pháp lý xác nhận công khai tình trạng hôn nhân của cá nhân trước Nhà nước, trước pháp luật và trước xã hội. Tính công khai này phục vụ nhiều mục đích quan trọng: bảo đảm nguyên tắc một vợ một chồng (Điều 2 Luật HN&GD 2014) bằng cách cho phép bất kỳ ai cũng có thể xác minh tình trạng hôn nhân

của một người; tạo cơ sở cho bên thứ ba (ngân hàng, công chứng, cơ quan quản lý đất đai) xác định quyền và nghĩa vụ tài sản của vợ chồng trong các giao dịch dân sự; và cung cấp dữ liệu chính xác cho hệ thống thống kê dân số, phục vụ hoạch định chính sách phát triển kinh tế, xã hội.

Như vậy, kết hôn là sự kiện pháp lý làm xác lập quan hệ vợ chồng giữa nam và nữ trên cơ sở tự nguyện, được Nhà nước công nhận thông qua việc đáp ứng đồng thời các điều kiện về nội dung do Luật HN&GD quy định và điều kiện về hình thức là đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền theo Luật Hộ tịch. Đây vừa là quyền nhân thân cơ bản của công dân, vừa là thủ tục pháp lý bắt buộc để Nhà nước thừa nhận và bảo hộ quan hệ vợ chồng theo nguyên tắc một vợ một chồng.

1.1.1.2. Khái niệm đăng ký kết hôn

Ở góc độ xã hội, lễ cưới (hay còn gọi là tiệc cưới) thường được coi là sự kiện đánh dấu chính thức của một cuộc hôn nhân, được gia đình, dòng tộc và cộng đồng thừa nhận. Tuy nhiên, dưới góc độ pháp lý, lễ cưới theo phong tục dù long trọng đến đâu cũng không đủ giá trị xác lập quan hệ vợ chồng. Chỉ có ĐKKH mới được coi là sự kiện pháp lý chính thức của một cuộc hôn nhân, là cơ sở để Nhà nước công nhận và bảo vệ mối quan hệ hôn nhân giữa nam và nữ. Muốn được pháp luật bảo vệ, hai bên phải thực hiện thủ tục ĐKKH tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được cấp GCNKH - chứng thư pháp lý xác định tình trạng hôn nhân của cá nhân trước Nhà nước, trước pháp luật và trước xã hội.

Hiện nay, hệ thống pháp luật Việt Nam không đưa ra một định nghĩa chi tiết, rõ ràng về khái niệm "đăng ký kết hôn", mà chủ yếu quy định về quy phạm điều chỉnh thủ tục này. Cụ thể, Điều 9 Luật HN&GD năm 2014 quy định:

"1. Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về hộ tịch. Việc kết hôn không được đăng ký theo quy định tại khoản này thì không có giá trị pháp lý."

2. Vợ chồng đã ly hôn muốn xác lập lại quan hệ vợ chồng thì phải ĐKKH."

Cùng tiếp cận này, Luật Hộ tịch năm 2014 (Điều 17 và Điều 37) chỉ quy định về thẩm quyền và phạm vi đăng ký, trong khi Luật Hộ tịch (sửa đổi) năm 2026 - Quốc hội thông qua ngày 23/4/2026, có hiệu lực từ ngày 01/3/2027, tại Điều 16 cũng chỉ liệt kê các trường hợp UBND cấp xã thực hiện ĐKKH mà không định nghĩa khái niệm. Việc nhà lập pháp không đưa ra định nghĩa trực tiếp xuất phát từ quan điểm cho rằng "đăng ký kết hôn" là một thủ tục pháp lý có thể được hiểu thông qua hệ thống các quy phạm cụ thể về thẩm quyền, trình tự và hệ quả pháp lý, chứ không nhất thiết phải có một định nghĩa chính thức trong văn bản pháp luật.

Để làm rõ khái niệm này, cần đối chiếu với các nguồn lý luận. Theo Từ điển Tiếng Việt: *"Đăng ký là việc đứng ra khai báo với cơ quan quản lý để chính thức công nhận hay cho hưởng quyền và nghĩa vụ nào đó."*³ Đi vào chuyên ngành pháp lý, Từ điển giải thích thuật ngữ Luật học của Trường Đại học Luật Hà Nội định nghĩa: *"Đăng ký kết hôn là ghi vào sổ đăng ký kết hôn để chính thức công nhận nam nữ là vợ chồng trước pháp luật. Đăng ký kết hôn là hoạt động hành chính nhà nước, là thủ tục pháp lý cần thiết làm cơ sở để Nhà nước công nhận quan hệ hôn nhân của nam nữ."* Hai định nghĩa này bổ sung cho nhau: nếu định nghĩa của Từ điển Tiếng Việt nhấn mạnh đến tính chất "khai báo" và "công nhận quyền, nghĩa vụ", thì định nghĩa của Từ điển giải thích thuật ngữ Luật học chỉ rõ bản chất pháp lý của ĐKKH là "hoạt động hành chính nhà nước" và là "thủ tục pháp lý cần thiết". Điểm chung của cả hai định nghĩa là khẳng định ĐKKH là một thủ tục pháp lý do cơ quan có thẩm quyền tiến hành nhằm chính thức công nhận một mối quan hệ pháp lý nhất định.

Trên cơ sở tổng hợp các quy định của pháp luật và các nguồn lý luận nêu trên, có thể hiểu khái niệm ĐKKH như sau: Đăng ký kết hôn là một thủ tục pháp lý được pháp luật quy định, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành theo trình tự, thủ tục luật định, nhằm chính thức công nhận và xác lập về mặt pháp lý mối quan hệ vợ chồng giữa hai bên nam, nữ khi họ đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật, qua đó làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ pháp lý giữa vợ và chồng. Khái niệm này phản ánh ba phương diện cốt lõi của ĐKKH:

³ Từ điển luật học, Bộ Tư pháp, Viện pháp lý.

- Về tính chất: là thủ tục pháp lý bắt buộc;
- Về chủ thể thực hiện: cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo phân cấp luật định;
- Về hệ quả pháp lý: xác lập quan hệ vợ chồng, làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ pháp lý giữa hai bên.

Từ khái niệm trên, có thể nhận diện ĐKKH có những đặc điểm cơ bản sau:

Một là, ĐKKH là thủ tục hành chính tư pháp có tính chất bắt buộc. Khoản 1 Điều 9 Luật HN&GD năm 2014 khẳng định rõ: *"Việc kết hôn không được đăng ký theo quy định tại khoản này thì không có giá trị pháp lý."* Theo đó, dù hai bên nam, nữ có chung sống lâu dài, tổ chức lễ cưới long trọng hay thậm chí có con chung, nếu không thực hiện thủ tục đăng ký thì quan hệ giữa họ vẫn không được pháp luật công nhận là quan hệ vợ chồng. Khác với một số thủ tục hộ tịch mang tính tùy nghi, ĐKKH là thủ tục bắt buộc không có ngoại lệ, kể cả khi hai bên đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện nội dung về kết hôn theo Điều 8 Luật HN&GD năm 2014.

Hai là, ĐKKH là thủ tục do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện. Đây là đặc điểm phân biệt căn bản giữa ĐKKH và các nghi thức kết hôn theo phong tục, tập quán hay tôn giáo. Các nghi lễ cưới hỏi truyền thống dù có giá trị về mặt văn hóa, đạo đức và xã hội, không có giá trị xác lập quan hệ vợ chồng nếu không được kết hợp với thủ tục đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Theo phân cấp pháp luật hiện hành, ĐKKH trong nước thuộc thẩm quyền UBND cấp xã (Điều 17 Luật Hộ tịch năm 2014); ĐKKH có YTNN (từ ngày 01/7/2025) cũng đã được chuyển giao về UBND cấp xã theo Nghị định số 120/2025/NĐ-CP và được luật hóa thống nhất tại Điều 8, Điều 16 Luật Hộ tịch (sửa đổi) năm 2026; ngoài ra, CQĐD của Việt Nam ở nước ngoài cũng có thẩm quyền đăng ký cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài.

Ba là, ĐKKH là thủ tục mang tính công khai pháp lý. Sự kiện kết hôn được ghi vào Sổ ĐKKH - sổ công cộng do cơ quan nhà nước quản lý, đồng thời được cấp GCNKH cho hai bên nam, nữ. Tính công khai này phục vụ ba mục đích chính: tạo cơ sở để Nhà nước quản lý dân cư và hộ tịch; cho phép các bên thứ ba (ngân hàng, công chứng, cơ quan đất đai) xác minh tình trạng hôn nhân trong các giao dịch dân sự; và cung cấp dữ

liệu thông kê phục vụ hoạch định chính sách. Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia theo Đề án 06, dữ liệu hộ tịch điện tử ngày càng được liên thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nâng cao khả năng tra cứu thông tin ĐKKH.

Bốn là, ĐKKH là thủ tục có ý nghĩa xác lập quan hệ pháp luật, không có ý nghĩa "công nhận" thuần túy. Theo pháp luật Việt Nam hiện hành, quan hệ vợ chồng chỉ phát sinh kể từ thời điểm cơ quan nhà nước hoàn thành việc đăng ký, chứ không phải từ thời điểm hai bên tự thỏa thuận hay tổ chức lễ cưới. Cách tiếp cận này phù hợp với truyền thống pháp luật Châu Âu lục địa, theo đó Nhà nước trực tiếp tham gia vào việc xác lập địa vị pháp lý vợ chồng nhằm bảo đảm trật tự công và bảo vệ quyền lợi của các bên.

1.1.2. Ý nghĩa của việc đăng ký kết hôn

Việc ĐKKH không chỉ là thủ tục pháp lý đơn thuần mà còn mang nhiều ý nghĩa sâu sắc trên các phương diện quản lý nhà nước, bảo vệ quyền lợi cá nhân và đảm bảo ổn định trật tự xã hội.

1.1.2.1. Ý nghĩa đối với việc quản lý hộ tịch

ĐKKH là một trong những sự kiện hộ tịch quan trọng nhất, trực tiếp tạo nên cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia. Ý nghĩa của ĐKKH đối với công tác quản lý hộ tịch thể hiện trên nhiều phương diện.

Thứ nhất, ĐKKH là cơ sở để Nhà nước nắm bắt tình hình biến động hộ tịch, phục vụ công tác hoạch định chính sách. Thông tin về tình trạng hôn nhân của công dân phục vụ cho nhiều mục đích quản lý: hoạch định chính sách dân số (dự báo tỷ suất sinh, cơ cấu hộ gia đình); chính sách an sinh xã hội (xác định đối tượng hưởng chính sách ưu đãi gia đình, bảo hiểm y tế hộ gia đình); chính sách bình đẳng giới (theo dõi tỷ lệ kết hôn theo độ tuổi, tảo hôn); bảo vệ trẻ em (xác định cha, mẹ hợp pháp, nghĩa vụ cấp dưỡng); và quản lý xuất nhập cảnh, quốc tịch (xác minh tình trạng hôn nhân trong hồ sơ cư trú, nhập tịch).

Thứ hai, ĐKKH góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch quốc gia trong bối cảnh chuyển đổi số. Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022–2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề

án 06) xác định liên thông dữ liệu hộ tịch - dân cư là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Bộ Tư pháp đã chỉ đạo các địa phương cập nhật hơn 3 triệu sổ hộ tịch với trên 100 triệu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, hoàn thành trước ngày 01/01/2025. Khi hệ thống dữ liệu được kết nối đồng bộ, nhiều thủ tục hành chính có liên quan đến tình trạng hôn nhân sẽ được đơn giản hóa đáng kể. Ví dụ, người dân không cần phải nộp bản sao GCNKH khi thực hiện thủ tục đăng ký cư trú, cấp hộ chiếu hay giao dịch bất động sản, bởi cơ quan có thẩm quyền có thể tra cứu trực tiếp trên hệ thống.

Thứ ba, ĐKKH là công cụ để Nhà nước kiểm soát và bảo đảm việc tuân thủ pháp luật về điều kiện kết hôn. Thông qua quy trình kiểm tra, xác minh điều kiện kết hôn trước khi đăng ký, Nhà nước có thể kịp thời phát hiện và ngăn chặn các trường hợp vi phạm: tảo hôn, kết hôn giả tạo, vi phạm chế độ một vợ một chồng, từ đó bảo vệ trật tự xã hội, đạo đức gia đình và quyền lợi của nhóm yếu thế.

Thứ tư, ĐKKH là căn cứ để giải quyết các tranh chấp pháp lý. Khi có tranh chấp về tài sản, quyền nuôi con, thừa kế hay các quyền và nghĩa vụ khác giữa vợ chồng, GCNKH và sổ ĐKKH là những chứng cứ có giá trị chứng minh cao nhất, giúp Tòa án và các cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc chính xác, đúng pháp luật. Trong hệ thống tư pháp, GCNKH có giá trị chứng cứ ưu tiên, tức là khi xuất trình GCNKH hợp lệ, quan hệ vợ chồng được suy đoán là hợp pháp và bên nào phản bác phải chịu nghĩa vụ chứng minh, phù hợp với nguyên tắc chứng minh trong tố tụng dân sự theo Điều 91 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.

1.1.2.2. Ý nghĩa đối với người kết hôn

Thứ nhất, ĐKKH là cơ sở pháp lý duy nhất để xác lập quan hệ vợ chồng hợp pháp, từ đó phát sinh đầy đủ quyền và nghĩa vụ nhân thân, tài sản giữa vợ và chồng. Đây cũng là căn cứ quan trọng nhất trong giải quyết các tranh chấp liên quan đến hôn nhân, con chung, tài sản chung, thừa kế và nghĩa vụ dân sự khác. Trong thực tiễn xét xử, sự có hoặc không có GCNKH thường là yếu tố quyết định hướng giải quyết vụ việc, đặc biệt trong các tranh chấp về chia tài sản, xác định nghĩa vụ cấp dưỡng và quyền thừa kế. Ngược lại, khi nam nữ chung sống mà không ĐKKH, các quyền nêu trên không được

pháp luật bảo hộ, dẫn đến những bất lợi nghiêm trọng, đặc biệt là quyền thừa kế theo pháp luật và quyền yêu cầu chia tài sản chung khi quan hệ chấm dứt.

Thứ hai, ĐKKH góp phần tích cực vào việc phòng ngừa tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, kết hôn giả tạo và các hành vi lợi dụng hôn nhân vì mục đích phi nhân thân. Thông qua cơ chế kiểm tra điều kiện kết hôn trước khi đăng ký, Nhà nước có thể kịp thời phát hiện và ngăn chặn các trường hợp vi phạm, từ đó bảo vệ trật tự xã hội, đạo đức gia đình và quyền lợi của nhóm yếu thế, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.

Thứ ba, ĐKKH đóng vai trò là cơ chế phòng ngừa từ đầu đối với các rủi ro pháp lý mà phụ nữ và trẻ em thường phải gánh chịu khi quan hệ hôn nhân không được chính thức hóa. Trong đa số tranh chấp hậu hôn nhân hoặc hậu chung sống, phụ nữ đặc biệt ở vùng nông thôn, vùng đồng bào DTTS thường ở vị thế bất lợi hơn về năng lực chứng minh quyền tài sản, quyền nuôi con và quyền được cấp dưỡng. Khi ĐKKH đầy đủ, hệ thống quyền và nghĩa vụ vợ chồng được xác lập rõ ràng, tạo nền tảng pháp lý vững chắc hơn cho việc bảo vệ quyền lợi khi tranh chấp phát sinh. Đặc biệt, ĐKKH có ý nghĩa thiết thực trong việc bảo vệ quyền lợi của trẻ em. Khi cha mẹ có hôn nhân hợp pháp, con sinh ra đương nhiên được xác định là con chung của vợ chồng theo Điều 88 Luật HN&GD năm 2014, từ đó trẻ được bảo đảm quyền được khai sinh đầy đủ thông tin cha, mẹ; quyền mang quốc tịch; quyền được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục bởi cả cha và mẹ; quyền thừa kế theo pháp luật; và quyền được cấp dưỡng khi cha mẹ ly hôn. Trong trường hợp nam nữ chung sống không ĐKKH, việc xác định cha cho con ngoài giá thú phải thực hiện thông qua thủ tục nhận cha, mẹ, con tự nguyện hoặc yêu cầu Tòa án xác định - một quá trình phức tạp, tốn kém và không phải lúc nào cũng đạt kết quả, gây thiệt thòi trực tiếp cho trẻ em.

Thứ tư, ĐKKH mang ý nghĩa tâm lý - xã hội quan trọng đối với người kết hôn. Bên cạnh giá trị pháp lý, việc ĐKKH tại cơ quan nhà nước tạo ra sự thừa nhận chính thức của cộng đồng và xã hội đối với quan hệ vợ chồng, góp phần củng cố cảm giác ổn định, an toàn và cam kết lẫn nhau giữa hai bên. Trong bối cảnh xã hội Việt Nam - nơi mà gia đình vẫn là thiết chế nền tảng và dư luận xã hội có ảnh hưởng lớn, sự công nhận chính thức thông qua GCNKH giúp vợ chồng xác lập vị thế rõ ràng trong quan hệ gia

đình, dòng tộc và các mối quan hệ xã hội khác. Do đó, thúc đẩy ĐKKH không chỉ là thực thi pháp luật hộ tịch mà còn là thực hiện chính sách bảo vệ công bằng xã hội, bảo vệ trẻ em và củng cố thiết chế gia đình trong lĩnh vực hôn nhân.

1.2. Nội dung quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình hiện hành về đăng ký kết hôn

Cùng với quá trình hội nhập và phát triển kinh tế của đất nước, các quy định của pháp luật cũng đang không ngừng được hoàn thiện để phù hợp với tình hình thực tế. Những quy định của pháp luật về ĐKKH cũng đang dần được thay đổi theo hướng đơn giản về thủ tục nhưng vẫn đảm bảo tính pháp lý cao để phù hợp với sự phát triển chung của quốc tế. Ở Việt Nam, vấn đề ĐKKH được quy định trong nhiều văn bản khác nhau như: Luật HN&GD năm 2014; các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị định 126/2014 nghị định Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật HN&GD; Luật Hộ tịch năm 2014 và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hộ tịch. Đặc biệt, từ ngày 01/7/2025, với việc chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15, Nghị định số 120/2025/NĐ-CP đã tạo ra những thay đổi căn bản về thẩm quyền và trình tự ĐKKH.

1.2.1. Thẩm quyền đăng ký kết hôn

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, ĐKKH là một thủ tục pháp lý bắt buộc, do đó hoạt động này phải do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật thực hiện. Đối với những trường hợp không do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tiến hành thì cuộc hôn nhân đó không được Nhà nước thừa nhận. Để tạo điều kiện cho Nhà nước quản lý một cách hiệu quả, thẩm quyền ĐKKH được pháp luật phân định dựa trên tính chất của quan hệ hôn nhân, có hay không có YTNN và nơi cư trú của các bên. Tuy nhiên, thẩm quyền ĐKKH tại Việt Nam đã trải qua những thay đổi căn bản, đặc biệt kể từ ngày 01/7/2025, gắn liền với cuộc sắp xếp đơn vị hành chính lớn nhất trong lịch sử và việc chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15. Do đó, cần phân tích thẩm quyền ĐKKH qua hai giai đoạn: giai đoạn theo Luật Hộ tịch năm 2014 và giai đoạn từ ngày 01/7/2025 theo quy định mới.

1.2.1.1. Đối với việc kết hôn trong nước

Việc kết hôn trong nước được hiểu là việc kết hôn giữa các công dân Việt Nam với nhau và cùng cư trú trên lãnh thổ Việt Nam. Theo quy định tại Điều 9 của Luật HN&GD năm 2014, Điều 17 Luật Hộ tịch năm 2014 và Điều 25 của Nghị định chính phủ 123/2015/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành luật hộ tịch, cơ quan có thẩm quyền ĐKKH giữa công dân Việt Nam cư trú trên lãnh thổ Việt Nam là UBND cấp xã, cụ thể: *"1. UBND cấp xã nơi cư trú của một trong hai bên nam, nữ thực hiện đăng ký kết hôn."*

Theo đó, *"nơi cư trú của cá nhân là nơi người đó thường xuyên sinh sống. Trong trường hợp không xác định được nơi cư trú thì nơi cư trú là nơi người đó đang sinh sống"* (Điều 40 BLDS năm 2015). Như vậy, UBND cấp xã nơi cư trú có thể được hiểu là UBND cấp xã nơi người đó thường trú hoặc tạm trú. Theo Luật Hộ tịch năm 2014 và Nghị định chính phủ 123/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hộ tịch, việc xác định thẩm quyền ĐKKH theo nơi cư trú sẽ được các bên ưu tiên lựa chọn. Trước hết, các bên trong ĐKKH có hai nơi đăng ký hộ khẩu thường trú khác nhau thì có quyền lựa chọn UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của một trong hai bên nam hoặc nữ. Nếu một trong hai bên nam hoặc nữ không có nơi đăng ký hộ khẩu thường trú thì đăng ký tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của người kia. Trong trường hợp cả hai bên đều không có nơi đăng ký hộ khẩu thường trú thì việc ĐKKH sẽ được thực hiện tại nơi bên nam hoặc bên nữ có đăng ký tạm trú có thời hạn.

Như vậy, có thể nhận thấy việc quy định UBND cấp xã có thẩm quyền ĐKKH là hoàn toàn hợp lý. Bởi UBND cấp xã là cơ quan hành chính cơ sở, thuận tiện cho việc quản lý hộ tịch và các vấn đề khác về dân cư. Đồng thời, thủ tục ĐKKH không có YTNN cũng đơn giản, phù hợp với trình độ cũng như yêu cầu về nghiệp vụ của cán bộ hộ tịch cấp xã. Bên cạnh đó, quy định như trên cũng tạo điều kiện thuận lợi, mang tính khuyến khích người dân thực hiện đầy đủ thủ tục ĐKKH, thuận tiện trong việc đi lại và làm thủ tục giấy tờ liên quan. Quy định hiện hành về thẩm quyền ĐKKH đã được mở rộng theo hướng tạo điều cho người dân thực hiện quyền lợi của mình. Cụ thể, thẩm quyền đã được mở rộng ra ở cả UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu tạm trú có thời hạn, nhờ đó

đối với những trường hợp sinh sống ở xa và có đăng ký hộ khẩu tạm trú có thể thực hiện thủ tục ĐKKH mà không cần phải mất quá nhiều thời gian và chi phí di chuyển.

Người trực tiếp thực hiện việc ĐKKH tại UBND cấp xã là công chức làm công tác hộ tịch. Theo Điều 72 Luật Hộ tịch năm 2014, công chức làm công tác hộ tịch phải có trình độ từ trung cấp luật trở lên và đã được bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch. Đây là chủ thể giữ vai trò trung tâm trong toàn bộ quy trình: tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ, đối chiếu thông tin trong Tờ khai ĐKKH với giấy tờ chứng minh nhân thân, xác minh điều kiện kết hôn theo quy định tại Điều 8 Luật HN&GD năm 2014. Trường hợp nghi ngờ hoặc nhận được phản ánh về việc một trong hai bên không đủ điều kiện kết hôn, công chức làm công tác hộ tịch tiến hành xác minh, có thể tham khảo ý kiến của tổ dân phố, trưởng thôn hoặc yêu cầu bổ sung giấy tờ chứng minh. Sau khi xác định đủ điều kiện, công chức làm công tác hộ tịch ghi việc kết hôn vào Sổ hộ tịch và trình Chủ tịch UBND cấp xã ký cấp GCNKH.

Thay đổi từ ngày 01/7/2025: Nghị định số 120/2025/NĐ-CP của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 01/7/2025) tiếp tục khẳng định thẩm quyền của UBND cấp xã đối với ĐKKH trong nước, đồng thời bổ sung một điểm mới quan trọng: cá nhân có quyền lựa chọn thực hiện thủ tục hộ tịch tại UBND cấp xã nơi cư trú hoặc tại UBND cấp xã khác. Quy định này thay đổi căn bản nguyên tắc thẩm quyền theo lãnh thổ truyền thống, theo đó việc ĐKKH bắt buộc phải thực hiện tại nơi cư trú của một trong hai bên. Sự thay đổi này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính, khi hàng nghìn đơn vị cấp xã vừa trải qua sáp nhập, địa giới và địa chỉ hành chính thay đổi, tạo thuận lợi tối đa cho người dân không phải phụ thuộc vào nơi cư trú mới được xác định lại.

1.2.1.2. Đối với việc kết hôn có yếu tố nước ngoài

Khác với việc kết hôn trong nước, ĐKKH có YTNN là loại việc mang tính chất đặc thù, không chỉ liên quan đến quyền nhân thân của công dân Việt Nam mà còn liên quan đến chủ quyền tư pháp quốc gia, quan hệ pháp luật với nước ngoài và yêu cầu phòng chống các hành vi lợi dụng hôn nhân để di cư trái phép, môi giới hôn nhân bất hợp pháp. Hiện nay, hệ thống pháp luật Việt Nam chưa có định nghĩa pháp lý cụ thể về "đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài", nhưng căn cứ khoản 25 Điều 3 Luật HN&GD

năm 2014 quy định: *"Quan hệ HN&GD có YTNN là quan hệ HN&GD mà ít nhất một bên tham gia là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; quan hệ HN&GD giữa các bên tham gia là công dân Việt Nam nhưng căn cứ để xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ đó theo pháp luật nước ngoài, phát sinh tại nước ngoài hoặc tài sản liên quan đến quan hệ đó ở nước ngoài."* Từ định nghĩa nêu trên, có thể xác định các trường hợp được coi là ĐKKH có YTNN bao gồm việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, giữa công dân Việt Nam cư trú ở trong nước với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài, giữa công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài với nhau, giữa công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài với công dân Việt Nam hoặc với người nước ngoài, và giữa người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có yêu cầu ĐKKH tại Việt Nam - đây cũng chính là các nhóm trường hợp được khoản 1 và khoản 2 Điều 37 Luật Hộ tịch năm 2014 liệt kê cụ thể.

Đến Luật Hộ tịch (sửa đổi) năm 2026 được Quốc hội khóa XVI thông qua ngày 23/4/2026 và sẽ có hiệu lực từ ngày 01/3/2027 quy định về thẩm quyền và phạm vi ĐKKH có YTNN tiếp tục được điều chỉnh theo hướng đơn giản hóa, đồng bộ với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Luật mới khẳng định nguyên tắc UBND cấp xã đăng ký các sự kiện hộ tịch không phụ thuộc vào nơi cư trú của cá nhân, đồng thời mở rộng phạm vi bảo hộ tới một số nhóm chủ thể đặc thù mà trước đây chưa được điều chỉnh đầy đủ. Việc xác định cơ quan có thẩm quyền ĐKKH có YTNN luôn được nhà làm luật cân nhắc kỹ lưỡng do tính chất đa dạng và phức tạp của loại việc này liên quan đến xác minh giấy tờ nước ngoài, hợp pháp hóa lãnh sự, phòng chống kết hôn giả tạo và bảo vệ quyền lợi công dân Việt Nam trong quan hệ xuyên biên giới. Quá trình hình thành và phát triển của các quy định về thẩm quyền trong giai đoạn 2014-2026 đã trải qua những thay đổi đáng kể, phản ánh xu hướng phân cấp triệt để cùng quá trình hoàn thiện thể chế quản lý nhà nước về hộ tịch.

Tại thời điểm Luật Hộ tịch năm 2014 được ban hành, thẩm quyền chung đối với ĐKKH có YTNN được giao cho UBND cấp huyện. Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 7 Luật Hộ tịch năm 2014:

"2. UBND cấp huyện đăng ký hộ tịch trong các trường hợp sau, trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này:

a) Đăng ký sự kiện hộ tịch quy định tại khoản 1 Điều 3 của Luật này có YTNN;..."

Cụ thể hóa thêm, Điều 37 Luật Hộ tịch năm 2014 quy định rõ các trường hợp ĐKKH có YTNN thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện:

"1. UBND cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam thực hiện đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài; giữa công dân Việt Nam cư trú ở trong nước với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài; giữa công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài với nhau; giữa công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài với công dân Việt Nam hoặc với người nước ngoài.

2. Trường hợp người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có yêu cầu đăng ký kết hôn tại Việt Nam thì UBND cấp huyện nơi cư trú của một trong hai bên thực hiện đăng ký kết hôn."

Quy định này phản ánh quan điểm của nhà làm luật rằng do hồ sơ ĐKKH có YTNN thường phức tạp hơn so với kết hôn trong nước, bao gồm các giấy tờ do nước ngoài cấp cần hợp pháp hóa lãnh sự, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài ban hành, đôi khi phải qua thủ tục phòng vấn để phòng chống kết hôn giả tạo, nên việc giao cho cấp huyện là phù hợp, bảo đảm trình độ chuyên môn của Phòng Tư pháp và sự thống nhất trong áp dụng pháp luật.

Về pháp luật áp dụng đối với điều kiện kết hôn có YTNN, trong trường hợp kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài thì mỗi bên phải tuân thủ theo pháp luật của nước mình về điều kiện kết hôn. Nếu việc kết hôn được tiến hành tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam thì người nước ngoài còn phải tuân theo các quy định của Luật HN&GD về điều kiện kết hôn của công dân Việt Nam; ngược lại, nếu việc kết hôn được tiến hành tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài, thì người nước ngoài đó vẫn phải đáp ứng các điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật Việt Nam khi muốn được pháp luật Việt Nam công nhận. Riêng trường hợp người nước ngoài

thường trú tại Việt Nam ĐKKH tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam thì phải tuân thủ điều kiện kết hôn theo pháp luật Việt Nam. Cách tiếp cận này thể hiện sự kết hợp giữa nguyên tắc tôn trọng pháp luật của quốc gia mà chủ thể mang quốc tịch và yêu cầu bảo vệ trật tự công cộng theo pháp luật Việt Nam - vốn là hai trụ cột của tư pháp quốc tế trong lĩnh vực HN&GD.

Trong giai đoạn này, UBND cấp xã không hoàn toàn đứng ngoài công tác ĐKKH có YTN. Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP về ĐKKH ở khu vực biên giới quy định:

“Điều 18. Đăng ký kết hôn

1. UBND xã ở khu vực biên giới thực hiện đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam thường trú tại địa bàn xã đó với công dân của nước láng giềng thường trú tại đơn vị hành chính tương đương cấp xã của Việt Nam tiếp giáp với xã ở khu vực biên giới của Việt Nam nơi công dân Việt Nam thường trú.”

Quy định này giúp công dân Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới có thể ĐKKH ngay tại UBND xã nơi cư trú, không phải di chuyển đến cấp huyện - qua đó tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại và tạo điều kiện thuận lợi cho việc xác lập quan hệ hôn nhân giữa cư dân hai bên biên giới.

Bên cạnh UBND, theo khoản 3 Điều 7 Luật Hộ tịch năm 2014, CQĐD ngoại giao, CQĐD lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (gọi chung là CQĐD) có thẩm quyền đăng ký các việc hộ tịch quy định tại Điều 3 của Luật này (bao gồm ĐKKH) cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài. Việc đăng ký và quản lý hộ tịch tại CQĐD được hướng dẫn chi tiết tại Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-BNG-BTP ngày 30/6/2016 của Bộ Ngoại giao và Bộ Tư pháp.

Cụ thể hơn về căn cứ pháp lý chuyên ngành, khoản 3 Điều 19 Nghị định số 126/2014/NĐ-CP về thi hành Luật HN&GD quy định:

“Điều 19. Thẩm quyền đăng ký kết hôn

3. CQĐD ngoại giao, CQĐD lãnh sự và cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi là CQĐD) thực hiện đăng

ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với nhau hoặc với người nước ngoài, nếu việc đăng ký đó không trái với pháp luật của nước sở tại. Trường hợp công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài kết hôn với nhau thì CQĐD thực hiện đăng ký kết hôn, nếu có yêu cầu."

Quy định này nêu rõ điều kiện "không trái với pháp luật của nước sở tại" - phản ánh nguyên tắc tôn trọng chủ quyền tư pháp của quốc gia tiếp nhận, vốn là một trong những nguyên tắc cơ bản của tư pháp quốc tế trong lĩnh vực HN&GD. Đây cũng là lý do giải thích tại sao trong nhiều trường hợp, CQĐD chỉ thực hiện ĐKKH giữa công dân Việt Nam với nhau, mà không tự nhận thẩm quyền đối với cuộc hôn nhân có một bên là công dân nước sở tại nhằm tránh xung đột pháp luật và bảo đảm tôn trọng quyền chủ quyền của quốc gia nơi sự kiện diễn ra.

Trong thực tiễn áp dụng, một trường hợp đặc thù là việc hai công dân Việt Nam cùng cư trú ở nước ngoài ĐKKH tại CQĐD. Theo định nghĩa tại khoản 25 Điều 3 Luật HN&GD năm 2014, quan hệ HN&GD có YTNN bao gồm cả *"quan hệ HN&GD giữa các bên tham gia là công dân Việt Nam nhưng... phát sinh tại nước ngoài"*. Do sự kiện pháp lý phát sinh ngoài lãnh thổ Việt Nam, trường hợp nêu trên đương nhiên thuộc phạm vi ĐKKH có YTNN xét theo yếu tố lãnh thổ. Đặc điểm phân biệt của trường hợp này là chủ thể đều là công dân Việt Nam và pháp luật áp dụng vẫn là pháp luật Việt Nam, do đó về bản chất khác với những trường hợp có chủ thể nước ngoài hoặc áp dụng pháp luật nước ngoài. Việc nhận diện đúng tính chất YTNN của các trường hợp như vậy có ý nghĩa quan trọng đối với việc xác định trình tự, thủ tục đăng ký và pháp luật áp dụng phù hợp.

Quy định về thẩm quyền của CQĐD vừa tạo điều kiện thuận tiện cho công dân Việt Nam đang lao động, học tập, công tác hoặc cư trú ở nước ngoài có nhu cầu ĐKKH nhưng không thể về Việt Nam để thực hiện thủ tục, vừa bảo đảm tính chính đáng và giá trị pháp lý của hồ sơ theo quy định của pháp luật Việt Nam, qua đó cân bằng giữa việc bảo vệ quyền nhân thân của công dân và sự tôn trọng đối với chủ quyền tư pháp của quốc gia sở tại.

Đến năm 2025, quy định về thẩm quyền ĐKKH có YTNN có sự thay đổi đáng kể khi Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 (thông qua ngày

16/6/2025) chính thức bãi bỏ cấp hành chính huyện, xác lập mô hình chính quyền địa phương hai cấp gồm cấp tỉnh và cấp xã. Khi cấp huyện không còn tồn tại, các quy định tại điểm a khoản 2 Điều 7 và Điều 37 Luật Hộ tịch năm 2014 vốn giao thẩm quyền ĐKKH có YTNN cho UBND cấp huyện không còn cơ sở thực thi. Để khắc phục khoảng trống pháp lý này, Chính phủ ban hành Nghị định số 120/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2025. Điều 4 Nghị định này quy định:

" Điều 4. Thẩm quyền đăng ký hộ tịch

UBND xã, phường, đặc khu (sau đây gọi là UBND cấp xã) thực hiện thẩm quyền đăng ký hộ tịch quy định tại khoản 2 Điều 7, Chương III của Luật Hộ tịch năm 2014 (sau đây gọi là Luật Hộ tịch), các Điều 1, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39 và 41 của Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch được sửa đổi, bổ sung năm 2020, 2022, 2025 (sau đây gọi là Nghị định số 123/2015/NĐ-CP); thẩm quyền khai thác Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, xác nhận thông tin hộ tịch quy định tại Điều 8 của Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến được sửa đổi, bổ sung năm 2025."

Theo đó, toàn bộ thẩm quyền đăng ký hộ tịch (bao gồm cả ĐKKH có YTNN vốn quy định tại Chương III Luật Hộ tịch năm 2014) được chuyển giao từ UBND cấp huyện sang UBND cấp xã, đồng thời áp dụng nguyên tắc cá nhân được lựa chọn nơi đăng ký không phụ thuộc nơi cư trú, thống nhất với ĐKKH trong nước. Sự thay đổi này không phải là việc "lần đầu tiên" UBND cấp xã được giao loại việc có YTNN - như đã phân tích, cấp xã khu vực biên giới đã có thẩm quyền này trong phạm vi hẹp từ năm 2015. Cái mới của Nghị định số 120/2025/NĐ-CP là một bước mở rộng triệt để: từ phạm vi giới hạn (chỉ khu vực biên giới, chỉ với công dân nước láng giềng có chung biên giới) ra toàn bộ ĐKKH có YTNN trên phạm vi cả nước, không phân biệt vị trí địa lý hay quốc tịch của bên còn lại. Trong khi đó, thẩm quyền của CQĐD theo Điều 7 Luật Hộ tịch năm 2014 vẫn được giữ nguyên, không bị thay đổi bởi Nghị định này.

Đến năm 2026, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Luật Hộ tịch (sửa đổi) ngày 23/4/2026 với tỷ lệ tán thành 97,60% (488/492 đại biểu), có hiệu lực từ ngày 01/3/2027.

Đây là văn bản luật chính thức luật hóa cơ chế phân cấp về cấp xã đã được thiết lập tại Nghị định số 120/2025/NĐ-CP. Cụ thể, khoản 1 Điều 8 Luật mới quy định:

" Điều 8. Thẩm quyền đăng ký hộ tịch

1. UBND cấp xã không phụ thuộc vào nơi cư trú của cá nhân đăng ký các sự kiện, thông tin hộ tịch."

Nguyên tắc này áp dụng thống nhất cho cả ĐKKH trong nước và ĐKKH có YTN. Bên cạnh đó, khoản 1 Điều 5 Luật Hộ tịch (sửa đổi) năm 2026 còn mở rộng phạm vi đối tượng có quyền và nghĩa vụ đăng ký hộ tịch khi bổ sung nhóm "người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam" - một nhóm dân cư đặc thù mà pháp luật hộ tịch trước đó chưa điều chỉnh đầy đủ. Bên cạnh việc luật hóa cơ chế phân cấp, Luật Hộ tịch (sửa đổi) năm 2026 còn có một số quy định riêng về thẩm quyền ký giấy tờ hộ tịch trong trường hợp đăng ký có YTN, cũng như tiếp tục kế thừa thẩm quyền của CQDD ngoại giao đối với công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài - nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hộ tịch trong và ngoài nước.

Xu hướng phân cấp thẩm quyền ĐKKH có YTN từ cấp huyện về cấp xã trong giai đoạn 2014–2026 là một bước điều chỉnh phù hợp với chủ trương cải cách hành chính và đưa dịch vụ công gần dân. Việc đưa thẩm quyền về cấp xã giúp người dân tiếp cận dịch vụ ngay tại cơ sở, giảm chi phí và thời gian đi lại trong quá trình thực hiện thủ tục. Bên cạnh những bước tiến tích cực đó, hệ thống quy định về thẩm quyền ĐKKH có YTN ở Việt Nam hiện hành vẫn bộc lộ một số bất cập đáng quan tâm, cần được nhận diện rõ để làm cơ sở cho các kiến nghị hoàn thiện ở Chương II của khóa luận.

Thứ nhất, hệ thống pháp luật hiện hành chưa có định nghĩa pháp lý cụ thể về đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài". Các văn bản pháp luật hiện chỉ định nghĩa khái niệm chung "quan hệ HN&GD có YTN" tại khoản 25 Điều 3 Luật HN&GD năm 2014, từ đó các nhà nghiên cứu và cơ quan thực thi suy luận ra các trường hợp được coi là ĐKKH có YTN. Sự thiếu vắng một định nghĩa pháp lý riêng cho ĐKKH có YTN dẫn đến những vướng mắc trong thực tiễn (đặc biệt với các trường hợp đặc thù như hai công dân Việt Nam ĐKKH tại CQDD ngoại giao ở nước ngoài) buộc cơ quan thực thi phải suy luận từ định nghĩa khái niệm chung. Việc bổ sung một định nghĩa pháp lý chính thức về

ĐKKH có YTNN là cần thiết để bảo đảm tính minh bạch, thống nhất trong áp dụng pháp luật và giảm thiểu sự tùy nghi của cơ quan thực thi.

Thứ hai, năng lực thực thi của cấp xã hiện vẫn chưa đồng đều giữa các địa phương. Việc trao toàn bộ thẩm quyền ĐKKH có YTNN cho cấp xã trên cả nước trong khi đội ngũ công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã trước đây chỉ chuyên trách hồ sơ trong nước, chưa được đào tạo bài bản về kiểm tra giấy tờ nước ngoài, hợp pháp hóa lãnh sự, kỹ năng phỏng vấn xác minh kết hôn giả tạo, là một thách thức không nhỏ, đặc biệt tại các xã vùng sâu, vùng xa nơi điều kiện cơ sở vật chất và nhân lực còn hạn chế. Việc giải thể cấp huyện cũng làm gián đoạn dòng tích lũy kinh nghiệm chuyên môn về ĐKKH có YTNN vốn đã được hình thành ở cấp huyện trong giai đoạn 2016–2025, gây áp lực đáng kể cho công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ ở cấp cơ sở.

Thứ ba, hệ thống pháp luật còn thiếu cơ chế kiểm tra chéo giữa các UBND cấp xã. Nguyên tắc "không phụ thuộc nơi cư trú" tuy thuận tiện cho công dân, nhưng cũng tạo ra rủi ro khi một cá nhân có thể đăng ký tại nhiều xã khác nhau. Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử quốc gia đã được xây dựng nhưng chưa hoàn toàn liên thông, đặc biệt với các xã vùng cao, biên giới có hạ tầng CNTT còn hạn chế. Nguy cơ kết hôn hai nơi hoặc kết hôn khi đang còn quan hệ vợ chồng hợp pháp khác là có thật, nhất là trong bối cảnh ĐKKH có YTNN có thể bị lợi dụng cho mục đích di cư hoặc trục lợi chính sách.

Như vậy, qua phân tích các văn bản pháp luật điều chỉnh, thẩm quyền ĐKKH có YTNN ở Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển đổi đáng kể theo hướng phân cấp về cấp xã. Sự thay đổi này phù hợp với chủ trương cải cách hành chính, đưa dịch vụ công gần dân, song đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về hoàn thiện cơ chế thực thi, bao gồm bổ sung định nghĩa pháp lý, đào tạo nhân lực và liên thông cơ sở dữ liệu, để chế định này thực sự phát huy hiệu quả trong giai đoạn mới.

1.2.2. Trình tự, thủ tục đăng ký kết hôn

Trình tự, thủ tục ĐKKH là tổng thể các bước mà các bên nam, nữ và cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thực hiện để hoàn tất việc ĐKKH, bao gồm việc chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ, kiểm tra xác minh điều kiện kết hôn, ghi sổ hộ tịch và trao GCNKH. Việc quy định trình tự, thủ tục chặt chẽ nhằm bảo đảm mọi cuộc hôn nhân được đăng ký đều

đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo Điều 8 Luật HN&GD năm 2014, đồng thời tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong quan hệ hôn nhân.

Đối với việc kết hôn trong nước, thủ tục được thiết kế đơn giản, gọn nhẹ, phù hợp với tinh thần cải cách hành chính. Đối với việc kết hôn có YTNN, trình tự thủ tục phức tạp hơn đáng kể do đòi hỏi xác minh giấy tờ nước ngoài, hợp pháp hóa lãnh sự và kiểm tra chặt chẽ nhằm phòng chống kết hôn giả tạo. Đặc biệt, với việc Luật Hộ tịch (sửa đổi) năm 2026 vừa được Quốc hội khóa XVI thông qua ngày 23/4/2026 và có hiệu lực từ ngày 01/3/2027, một số quy định về trình tự, thủ tục ĐKKH cũng có sự điều chỉnh đáng chú ý. Phần này phân tích trình tự, thủ tục ĐKKH theo từng văn bản pháp luật điều chỉnh để chỉ rõ điểm khác biệt và xu hướng hoàn thiện.

1.2.2.1. Đối với việc kết hôn trong nước

Căn cứ theo quy định tại Luật HN&GD năm 2014 và Luật Hộ tịch năm 2014, trình tự, thủ tục ĐKKH trong nước được quy định như sau:

Thứ nhất, về hồ sơ đăng ký kết hôn: Kết hôn không chỉ là sự kiện pháp lý phát sinh quan hệ hôn nhân của hai bên mà còn là cơ sở quan trọng để nhà nước quản lý dân cư, do đó hồ sơ ĐKKH cần được quy định đầy đủ và chặt chẽ. Khoản 1 Điều 18 Luật Hộ tịch năm 2014 quy định:

"Điều 18. Thủ tục đăng ký kết hôn

1. Hai bên nam, nữ nộp tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu quy định cho cơ quan đăng ký hộ tịch và cùng có mặt khi đăng ký kết hôn"

Theo đó, thành phần hồ sơ cơ bản gồm Tờ khai ĐKKH theo mẫu - đây là cơ sở để khẳng định ý chí của hai bên chủ thể khi tham gia vào quá trình ĐKKH là hoàn toàn tự nguyện, không bị ai ép buộc. Bên cạnh đó, theo quy định tại các văn bản hướng dẫn, hai bên nam, nữ phải xuất trình giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng) để cơ quan có thẩm quyền kiểm tra tình trạng nhân thân của hai bên ĐKKH.

Về Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, theo quy định ban đầu tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP, trường hợp một người cư trú tại xã, phường, thị trấn này nhưng ĐKKH tại xã, phường, thị trấn khác thì phải có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú về tình trạng hôn nhân bằng bản chính Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Việc xác nhận tình trạng hôn nhân có giá trị 6 tháng kể từ ngày xác nhận. Trong trường hợp người đang trong thời hạn công tác, học tập, lao động ở nước ngoài về nước ĐKKH, thì phải có xác nhận của Cơ quan Ngoại giao, lãnh sự Việt Nam tại nước sở tại về tình trạng hôn nhân của người đó. Đối với cán bộ, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng vũ trang, thì UBND cấp xã nơi đơn vị của người đó đóng quân xác nhận tình trạng hôn nhân.

Tuy nhiên, Nghị định số 07/2025/NĐ-CP ngày 09/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2015/NĐ-CP đã bãi bỏ khoản 1 Điều 10 nêu trên, theo đó người dân không còn phải tự đi xin và nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân khi ĐKKH trong nước nữa. Thay vào đó, cơ quan đăng ký hộ tịch tự tra cứu thông tin tình trạng hôn nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, kết nối với Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp không tra cứu được (chưa có dữ liệu), cơ quan đăng ký hộ tịch đề nghị UBND cấp xã nơi thường trú hoặc nơi đã ĐKKH xác minh, thời hạn xác minh là 03 ngày làm việc. Đồng thời, khoản 2 Điều 23 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP cũng được sửa đổi theo hướng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân chỉ còn được sử dụng để kết hôn tại CQĐD Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài hoặc sử dụng vào mục đích khác, không còn dùng cho kết hôn trong nước. Đây là thay đổi rất đáng ghi nhận, giúp giảm đáng kể thủ tục hành chính, tránh tình trạng người dân phải đi lại nhiều lần giữa các cơ quan, đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh sáp nhập đơn vị hành chính khi địa bàn cư trú và địa bàn ĐKKH có thể thay đổi.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, hồ sơ ĐKKH trong nước chỉ cần:

1. Tờ khai ĐKKH theo mẫu
2. Xuất trình giấy tờ tùy thân - hồ sơ được thiết kế hết sức đơn giản, gọn nhẹ.

Về hình thức nộp hồ sơ, khoản 1 Điều 10 Luật Hộ tịch (sửa đổi) năm 2026 quy định:

"Điều 10. Phương thức yêu cầu, trả kết quả đăng ký hộ tịch

1. Người yêu cầu đăng ký hộ tịch có quyền lựa chọn nộp hồ sơ trực tuyến hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền."

Như vậy, người yêu cầu ĐKKH có ba hình thức nộp hồ sơ:

Một là, nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND cấp xã. Khi nộp trực tiếp, hai bên nam, nữ phải có mặt và xuất trình giấy tờ tùy thân; không chấp nhận trường hợp nộp hồ sơ thông qua người thứ ba hoặc người đại diện. Trường hợp một bên không thể đến UBND nơi ĐKKH với lý do chính đáng thì phải gửi kèm đơn xin vắng mặt theo hồ sơ, trong đơn ghi rõ lý do vắng mặt và có xác nhận của UBND cấp xã nơi người vắng mặt cư trú.

Hai là, nộp qua dịch vụ bưu chính. Hình thức này phù hợp với những người ở xa cơ quan đăng ký hộ tịch hoặc không thể trực tiếp đến nộp hồ sơ trong giờ hành chính.

Ba là, nộp trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công cấp tỉnh. Đây là hình thức được khuyến khích trong bối cảnh thực hiện Đề án 06 về chuyển đổi số quốc gia. Để thực hiện ĐKKH trực tuyến, người yêu cầu cần có tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 (tài khoản đã được xác thực thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư). Sau khi đăng nhập vào Cổng dịch vụ công, người dân chọn dịch vụ "Đăng ký kết hôn", điền tờ khai ĐKKH theo biểu mẫu điện tử, đính kèm các giấy tờ điện tử cần thiết và xác thực bằng chữ ký số hoặc qua VNeID. Cơ quan đăng ký hộ tịch tiếp nhận hồ sơ điện tử, chủ động tra cứu thông tin nhân thân và tình trạng hôn nhân trên các cơ sở dữ liệu liên thông, không yêu cầu người dân nộp lại các giấy tờ đã có trong hệ thống.

Tuy nhiên, dù hồ sơ được nộp qua hình thức trực tuyến hay bưu chính, hai bên nam, nữ vẫn phải có mặt tại UBND cấp xã để ký vào Sổ ĐKKH và GCNKH. Khoản 3 Điều 10 Luật Hộ tịch (sửa đổi) năm 2026 quy định người đăng ký hộ tịch lựa chọn nhận

kết quả là bản giấy qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp tại cơ quan đăng ký hộ tịch, *"trừ trường hợp đăng ký kết hôn thì nhận trực tiếp giấy chứng nhận kết hôn tại cơ quan đăng ký hộ tịch"*. Quy định này phản ánh tính chất đặc biệt của sự kiện kết hôn - không chỉ là một thủ tục hành chính thông thường mà còn là sự kiện pháp lý quan trọng đòi hỏi sự hiện diện trực tiếp và thể hiện ý chí công khai của hai bên trước cơ quan nhà nước.

Việc quy định hồ sơ ĐKKH nhằm bảo đảm việc xác minh tình trạng nhân thân của hai bên khi tham gia ĐKKH. Đồng thời, cách thức nộp hồ sơ hiện nay đã được mở rộng đa dạng theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, hướng tới đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu quản lý dân cư, phù hợp với tình hình phát triển hiện tại của đất nước. Việc bỏ yêu cầu nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là bước tiến quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính, chuyển trách nhiệm xác minh từ người dân sang cơ quan nhà nước, phù hợp với tinh thần Đề án 06 về chuyển đổi số quốc gia.

Thứ hai, thời hạn giải quyết việc đăng ký kết hôn: Để phù hợp với tinh thần cải cách hành chính, khoản 2 Điều 18 Luật Hộ tịch năm 2014 quy định:

"Điều 18. Thủ tục đăng ký kết hôn

2. Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật HN&GD, công chức tư pháp - hộ tịch ghi việc kết hôn vào Sổ hộ tịch, cùng hai bên nam, nữ ký tên vào Sổ hộ tịch. Hai bên nam, nữ cùng ký vào giấy chứng nhận kết hôn; công chức tư pháp - hộ tịch báo cáo Chủ tịch UBND cấp xã tổ chức trao giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ.

Trường hợp cần xác minh điều kiện kết hôn của hai bên nam, nữ thì thời hạn giải quyết không quá 05 ngày làm việc."

Theo các văn bản hướng dẫn, thời hạn giải quyết là trong ngày làm việc tiếp nhận hồ sơ; trường hợp tiếp nhận sau 15 giờ thì giải quyết trong ngày làm việc tiếp theo; trường hợp cần xác minh thì không quá 05 ngày làm việc theo đúng quy định của Luật.

Bổ sung nguyên tắc trên, khoản 3 Điều 3 Luật Hộ tịch (sửa đổi) năm 2026 còn quy định:

"Điều 3. Nguyên tắc đăng ký hộ tịch, khai thác, chia sẻ dữ liệu hộ tịch

Đối với việc đăng ký hộ tịch mà pháp luật về hộ tịch không quy định thời hạn giải quyết thì phải được giải quyết trong 24 giờ kể từ thời điểm nhận đủ hồ sơ hợp lệ."

Đây là nguyên tắc rút ngắn thời hạn giải quyết mặc định, bảo đảm quyền tiếp cận dịch vụ công nhanh chóng của người dân.

Nếu một trong hai bên hoặc cả hai bên không đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật HN&GD năm 2014 như: chưa đủ tuổi kết hôn, vi phạm quy định về những trường hợp cấm kết hôn, ... cơ quan ĐKKH có quyền từ chối việc ĐKKH và phải giải thích rõ bằng văn bản.

Ngoài ra, việc ĐKKH đối với công dân thuộc các DTTS đang sinh sống ở vùng sâu, vùng xa có thể được thực hiện tại tổ dân phố, thôn, bản nơi cư trú của một trong hai người. Việc quy định như trên là nhằm tạo điều kiện cho các công dân DTTS thực hiện quyền ĐKKH vì ở đây thường cách xa trung tâm xã, nơi có trụ sở của cơ quan ĐKKH.

Thứ ba, lễ đăng ký kết hôn: Khi thực hiện thủ tục ĐKKH, hai bên nam, nữ phải có mặt - quy định này được khẳng định tại khoản 3 Điều 16 Luật Hộ tịch (sửa đổi) năm 2026:

"Điều 16. Đăng ký kết hôn

Hai bên nam, nữ phải có mặt tại cơ quan đăng ký hộ tịch để ký vào Sổ đăng ký kết hôn, giấy chứng nhận kết hôn."

UBND cấp xã yêu cầu hai bên cho biết ý chí tự nguyện của mình, nếu hai bên đồng ý thì công chức làm công tác hộ tịch ghi vào Sổ ĐKKH và GCNKH. Sau đó, hai bên nam, nữ ký vào GCNKH và Sổ ĐKKH, Chủ tịch UBND cấp xã ký và cấp cho mỗi bên vợ, chồng một bản chính GCNKH, giải thích cho hai bên về quyền và nghĩa vụ của vợ, chồng theo quy định của Luật HN&GD năm 2014. Quy định về thẩm quyền ký GCNKH được làm rõ và nâng cao tại khoản 2 Điều 8 Luật Hộ tịch (sửa đổi) năm 2026:

"Điều 8. Thẩm quyền đăng ký hộ tịch

2. Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền ký giấy tờ hộ tịch. Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, Chủ tịch UBND cấp xã được ủy

quyền ký giấy tờ hộ tịch theo quy định, trừ các loại giấy tờ hộ tịch sau đây:

a) Giấy khai sinh;

b) GCNKH;

c) Giấy tờ hộ tịch trong trường hợp đăng ký hộ tịch có YTNN.”

Theo đó Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền ký giấy tờ hộ tịch và phải đích thân ký GCNKH, không được ủy quyền cho cấp dưới - thể hiện sự thận trọng cần thiết của nhà làm luật đối với loại giấy tờ pháp lý quan trọng liên quan đến quan hệ nhân thân của công dân. Việc trao GCNKH chính là lễ ĐKKH. Sự có mặt của hai bên nam, nữ chính là nhằm tạo điều kiện để hai bên cùng công khai thể hiện sự tự nguyện trong vấn đề kết hôn của mình trước Nhà nước.

Khi nhận được Tờ khai ĐKKH, UBND cấp xã kiểm tra nếu các bên đã có đủ điều kiện kết hôn, thì thực hiện ngay việc ĐKKH trong ngày làm việc đó, nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì việc ĐKKH được thực hiện trong ngày làm việc tiếp theo; trường hợp cần xác minh, thời hạn được kéo dài không quá 05 ngày làm việc. UBND cấp xã có thể tổ chức trao GCNKH trang trọng phù hợp với phong tục, tập quán địa phương.

Tóm lại, thông qua các quy định về thủ tục ĐKKH trên có thể nhận thấy thủ tục ĐKKH được quy định chặt chẽ nhưng thuận tiện và linh hoạt nhằm tạo điều kiện cho tất cả người dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Đặc biệt, với việc bãi bỏ yêu cầu nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo Nghị định số 07/2025/NĐ-CP và mở rộng quyền lựa chọn nơi đăng ký theo Nghị định số 120/2025/NĐ-CP, thủ tục ĐKKH trong nước ngày càng được đơn giản hóa, phù hợp với xu thế chuyển đổi số và tinh thần phục vụ người dân của Đề án 06.

1.2.2.2. Đối với việc kết hôn có yếu tố nước ngoài

Căn cứ theo quy định tại Luật HN&GD năm 2014 và Luật Hộ tịch năm 2014, có cập nhật theo Nghị định số 07/2025/NĐ-CP, Nghị định số 120/2025/NĐ-CP và Luật Hộ tịch (sửa đổi) năm 2026, trình tự, thủ tục ĐKKH có YTNN được quy định cụ thể như sau. So với ĐKKH trong nước, ĐKKH có YTNN có trình tự, thủ tục phức tạp hơn đáng

kể do đòi hỏi xác minh giấy tờ nước ngoài, hợp pháp hóa lãnh sự và kiểm tra chặt chẽ nhằm phòng chống kết hôn giả tạo, môi giới hôn nhân bất hợp pháp.

Thứ nhất, về hồ sơ đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài. Do tính chất phức tạp của loại việc này, hồ sơ ĐKKH có YTNN được quy định chặt chẽ và đầy đủ hơn so với hồ sơ ĐKKH trong nước. Khoản 1 Điều 38 Luật Hộ tịch năm 2014 quy định:

“Điều 38. Thủ tục đăng ký kết hôn

1. Hai bên nam, nữ nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài xác nhận người đó không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không có khả năng nhận thức, làm chủ được hành vi của mình cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

Người nước ngoài, công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài phải nộp thêm giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân, bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu.”

Quy định này được hướng dẫn chi tiết tại Điều 30 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP. Hai bên nam, nữ có thể khai chung vào một Tờ khai ĐKKH.

Đối với công dân Việt Nam, theo Điều 30 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP, hồ sơ cần chuẩn bị gồm:

(1) giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam xác nhận không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không có khả năng nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

(2) giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP. Đồng thời, hai bên nam, nữ phải xuất trình giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng) theo khoản 2 Điều 9 Luật Hộ tịch năm 2014. Đối với trường hợp đặc thù, khoản 3 Điều 30 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định: nếu công dân Việt Nam đang phục vụ trong các lực lượng vũ trang hoặc đang làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật nhà nước thì phải nộp văn bản của cơ quan, đơn vị quản lý xác nhận việc người đó kết hôn với người nước ngoài không trái với quy định của ngành đó.

Đối với công dân nước ngoài, theo khoản 1 Điều 38 Luật Hộ tịch năm 2014 và Điều 30 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP, hồ sơ cần chuẩn bị gồm:

(1) giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài xác nhận không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không có khả năng nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

(2) giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp xác nhận hiện tại không có vợ hoặc không có chồng (trường hợp nước ngoài không cấp loại giấy tờ này, có thể thay bằng giấy xác nhận đủ điều kiện kết hôn theo pháp luật của nước đó);

(3) bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu (theo khoản 2 Điều 30 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP, người nước ngoài có thể xuất trình giấy tờ đi lại quốc tế hoặc thẻ cư trú thay vì hộ chiếu). Đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam, phải có giấy xác nhận đủ điều kiện kết hôn do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó là công dân cấp.

Tất cả giấy tờ do cơ quan nước ngoài cấp phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo Nghị định số 111/2011/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 196/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 03/8/2025), trừ trường hợp được miễn theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Giấy tờ bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và bản dịch phải được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật.

Khoản 3 Điều 11 Luật Hộ tịch (sửa đổi) năm 2026 còn bổ sung một quy định mới có ý nghĩa thực tiễn cao đối với cư dân biên giới:

“Điều 11. Hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang tiếng Việt đối với giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp, công chứng hoặc xác nhận

3. Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước láng giềng tại khu vực biên giới cấp, công chứng hoặc xác nhận được miễn hợp pháp hóa lãnh sự khi sử dụng để đăng ký hộ tịch tại khu vực biên giới.”

Quy định này tạo thuận lợi cho công dân Việt Nam thường trú tại khu vực biên giới khi ĐKKH với công dân nước láng giềng (Trung Quốc, Lào, Campuchia) để phù hợp với đặc thù dân cư khu vực biên giới và nhu cầu thực tiễn của hôn nhân xuyên biên giới.

Thứ ba, về trình tự giải quyết, khoản 2 Điều 38 Luật Hộ tịch năm 2014 quy định:

"Điều 38. Thủ tục đăng ký kết hôn

2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, công chức làm công tác hộ tịch có trách nhiệm xác minh, nếu thấy đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật thì Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch UBND cấp huyện giải quyết."

Cụ thể hóa quy định trên, Điều 31 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP về trình tự ĐKKH có YTN quy định Phòng Tư pháp có 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ để nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ; trường hợp cần thiết có thể đề nghị cơ quan công an xác minh nhân thân hoặc đề nghị Sở Tư pháp hỗ trợ. Sau khi Chủ tịch UBND cấp huyện ký GCNKH, trong thời hạn 03 ngày làm việc, Phòng Tư pháp tổ chức trao GCNKH cho hai bên. Đặc thù của ĐKKH có YTN còn được thể hiện ở Điều 32 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP, theo đó Phòng Tư pháp có thể tiến hành phỏng vấn hai bên khi có căn cứ nghi ngờ việc kết hôn thông qua môi giới bất hợp pháp, kết hôn giả tạo nhằm mục đích xuất cảnh, hoặc khi hai bên không biết ngôn ngữ của nhau - đây là công cụ pháp lý quan trọng để bảo vệ trật tự công và quyền lợi chính đáng của công dân Việt Nam, đặc biệt là phụ nữ Việt Nam trong các cuộc hôn nhân xuyên biên giới có yếu tố thương mại hóa.

Sau khi cấp huyện được bãi bỏ và toàn bộ thẩm quyền chuyển về cấp xã theo Nghị định số 120/2025/NĐ-CP, thời hạn giải quyết được rút ngắn còn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, tối đa 10 ngày nếu cần xác minh, so với thời hạn 15 ngày trước đây theo khoản 2 Điều 38 Luật Hộ tịch năm 2014. Việc rút ngắn này được hỗ trợ bởi khả năng tra cứu, xác minh thông tin nhanh chóng thông qua Cơ sở dữ liệu

quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử theo Đề án 06 về chuyển đổi số quốc gia.

Về lễ trao GCNKH, khoản 3 Điều 38 Luật Hộ tịch năm 2014 quy định:

"Điều 38. Thủ tục đăng ký kết hôn

3. Khi đăng ký kết hôn cả hai bên nam, nữ phải có mặt tại trụ sở UBND, công chức làm công tác hộ tịch hỏi ý kiến hai bên nam, nữ, nếu các bên tự nguyện kết hôn thì ghi việc kết hôn vào Sổ hộ tịch, cùng hai bên nam, nữ ký tên vào Sổ hộ tịch. Hai bên nam, nữ cùng ký vào GCNKH. Chủ tịch UBND cấp huyện trao GCNKH cho hai bên nam, nữ."

Khi thẩm quyền chuyển về cấp xã theo Nghị định số 120/2025/NĐ-CP và được luật hóa tại Luật Hộ tịch (sửa đổi) năm 2026, người trực tiếp ký và trao GCNKH có YTNN không còn là Chủ tịch UBND cấp huyện mà là Chủ tịch UBND cấp xã. Đáng chú ý, điểm c khoản 2 Điều 8 Luật Hộ tịch (sửa đổi) năm 2026 quy định Chủ tịch UBND cấp xã được ủy quyền ký các loại giấy tờ hộ tịch theo quy định, trừ Giấy khai sinh, GCNKH và giấy tờ hộ tịch trong trường hợp đăng ký hộ tịch có YTNN. Như vậy, đối với GCNKH có YTNN, Chủ tịch UBND cấp xã phải đích thân ký, không được ủy quyền cho cấp dưới, điều này thể hiện sự thận trọng cần thiết của nhà làm luật đối với loại giấy tờ pháp lý nhạy cảm liên quan đến chủ quyền quốc gia và quan hệ pháp luật xuyên biên giới. Khoản 3 Điều 16 Luật mới tiếp tục khẳng định nguyên tắc *"Hai bên nam, nữ phải có mặt tại cơ quan đăng ký hộ tịch để ký vào Sổ đăng ký kết hôn, giấy chứng nhận kết hôn"* phản ánh tính chất đặc biệt của sự kiện kết hôn, đòi hỏi sự hiện diện trực tiếp và thể hiện ý chí công khai của hai bên trước cơ quan nhà nước.

Đối với trường hợp ĐKKH tại CQĐD, Thông tư số 07/2023/TT-BNG (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 07/2025/TT-BNG) quy định trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cán bộ lãnh sự nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ; trường hợp cần thiết có thể trao đổi với cơ quan hữu quan trong nước, thẩm tra, xác minh. Nếu các bên ĐKKH có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật, cán bộ lãnh sự báo cáo Thủ trưởng CQĐD ký 02 bản chính GCNKH. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày Thủ trưởng CQĐD ký GCNKH, CQĐD tổ chức trao GCNKH cho hai bên nam, nữ.

Ngoài ra, Điều 24 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định về đăng ký lại việc kết hôn, áp dụng khi sổ hộ tịch và bản chính GCNKH đều bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được, với điều kiện sự kiện kết hôn đã từng được đăng ký hợp pháp và quan hệ hôn nhân vẫn đang tồn tại tại thời điểm yêu cầu. Chế định này có ý nghĩa thực tiễn quan trọng ở Việt Nam, nơi nhiều sổ hộ tịch đã bị thất lạc do chiến tranh, thiên tai, hỏa hoạn hoặc biến động hành chính. Điểm b khoản 4 Điều 29 Luật Hộ tịch (sửa đổi) năm 2026 tiếp tục giao Chính phủ quy định chi tiết về đăng ký lại kết hôn - kế thừa và phát triển quy định tại Điều 24 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP, đặc biệt phù hợp với bối cảnh sáp nhập đơn vị hành chính khi nhiều sổ hộ tịch có nguy cơ thất lạc hoặc khó tra cứu sau quá trình tổ chức lại bộ máy.

Tóm lại, qua phân tích các quy định của Luật HN&GD năm 2014, Luật Hộ tịch năm 2014, Nghị định số 123/2015/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 07/2025/NĐ-CP), Nghị định số 120/2025/NĐ-CP và Luật Hộ tịch (sửa đổi) năm 2026, có thể thấy trình tự, thủ tục ĐKKH có YTNN ở Việt Nam đang được hoàn thiện theo hướng đơn giản hóa và phân cấp về cấp xã, kết hợp với ứng dụng CNTT để nâng cao hiệu quả giải quyết. Đồng thời, các quy định cũng được tinh chỉnh để bảo đảm sự chặt chẽ về mặt pháp lý đối với loại giấy tờ nhạy cảm — thể hiện qua yêu cầu Chủ tịch UBND cấp xã đích thân ký GCNKH có YTNN, sự có mặt bắt buộc của hai bên nam, nữ khi ký, và quy định miễn hợp pháp hóa lãnh sự cho khu vực biên giới. Những thay đổi này phù hợp với xu thế chuyển đổi số quốc gia theo Đề án 06 và bối cảnh sáp nhập đơn vị hành chính, đồng thời thể hiện rõ định hướng cải cách thủ tục hành chính của Nhà nước trong lĩnh vực hộ tịch.

1.2.3. Xử lý vi phạm pháp luật về đăng ký kết hôn

Việc xử lý vi phạm pháp luật về ĐKKH không chỉ là cơ chế bảo vệ tính nghiêm minh của chế định kết hôn mà còn là công cụ bảo đảm trật tự quản lý hộ tịch và quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan. Vi phạm pháp luật về ĐKKH có nội hàm rộng, bao gồm cả vi phạm điều kiện nội dung của hôn nhân lẫn vi phạm thủ tục hành chính, và xuất phát từ hai nhóm chủ thể chính: người yêu cầu đăng ký (đương sự) và cơ quan, công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện đăng ký. Để xác định đúng chế tài áp dụng, trước hết cần nhận diện đầy đủ hành vi vi phạm gắn với từng chủ thể; trên cơ sở đó mới phân

tích các biện pháp xử lý theo thứ bậc chế tài dân sự, hành chính, kỷ luật và hình sự. Nội dung dưới đây sẽ lần lượt phân tích vi phạm và xử lý vi phạm đối với từng nhóm chủ thể.

1.2.3.1. Vi phạm và xử lý vi phạm pháp luật về ĐKKH đối với người yêu cầu đăng ký

Vi phạm pháp luật về ĐKKH từ phía người yêu cầu đăng ký biểu hiện ở hai dạng cơ bản: vi phạm điều kiện kết hôn (luật nội dung) và vi phạm các quy định về thủ tục đăng ký (luật hình thức).

Một là, vi phạm điều kiện kết hôn quy định tại Điều 8 và các hành vi bị cấm tại khoản 2 Điều 5 Luật HN&GD năm 2014, gồm: tảo hôn và tổ chức tảo hôn; vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng; kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ, có họ trong phạm vi ba đời, giữa cha mẹ nuôi với con nuôi, giữa cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể; cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở việc kết hôn; yêu sách của cải trong kết hôn; lợi dụng việc kết hôn để xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú, nhập quốc tịch hoặc hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước nhằm trục lợi.

Hai là, vi phạm các quy định về thủ tục - thuộc nhóm hành vi bị nghiêm cấm tại khoản 1 Điều 12 Luật Hộ tịch năm 2014, biểu hiện ở: tự ý sửa chữa, tẩy xóa hoặc làm sai lệch nội dung giấy tờ ĐKKH (điểm đ); sử dụng giấy tờ của người khác hoặc làm giả, sử dụng giấy tờ giả mạo (điểm a); cam đoan không đúng về tình trạng hôn nhân (điểm d); và một dạng vi phạm tinh vi khác là môi giới kết hôn bất hợp pháp, đặc biệt phổ biến trong các trường hợp ĐKKH có YTN. Những hành vi vi phạm thủ tục nêu trên xâm phạm nguyên tắc trung thực, chính xác trong đăng ký hộ tịch, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu lực pháp lý của GCNKH và là cơ sở để áp dụng các chế tài tương ứng được phân tích ở phần sau.

Tương ứng với hai dạng vi phạm trên, pháp luật quy định ba nhóm biện pháp xử lý chính: hủy việc kết hôn trái pháp luật, xử phạt vi phạm hành chính và truy cứu trách nhiệm hình sự.

Về hủy việc kết hôn trái pháp luật. Khoản 6 Điều 3 Luật HN&GD năm 2014 định nghĩa kết hôn trái pháp luật là "việc nam, nữ đã ĐKKH tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng một bên hoặc cả hai bên vi phạm điều kiện kết hôn theo quy định tại Điều 8 của Luật này." Bản chất của chế định này là cơ chế tư pháp do Tòa án thực hiện nhằm tước bỏ hiệu lực pháp lý của một quan hệ hôn nhân được xác lập không đúng điều kiện luật định. Cần phân biệt với kết hôn giả tạo (khoản 11 Điều 3 — lợi dụng kết hôn "không nhằm mục đích xây dựng gia đình") và với ly hôn (chấm dứt quan hệ hôn nhân hợp pháp): ở kết hôn trái pháp luật, các bên có thể thực sự mong muốn xây dựng gia đình nhưng vi phạm một hoặc nhiều điều kiện luật định, còn ly hôn áp dụng cho quan hệ vốn đã hợp pháp.

Theo Điều 10 Luật HN&GD năm 2014, phạm vi chủ thể có quyền yêu cầu Tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật được mở rộng đáng kể: ngoài người bị cưỡng ép, lừa dối kết hôn, còn có vợ, chồng, cha, mẹ, con, người giám hộ; cơ quan quản lý nhà nước về gia đình và về trẻ em; Hội Liên hiệp Phụ nữ. Phạm vi rộng này thể hiện quan điểm của nhà lập pháp coi việc bảo vệ tính nghiêm minh của chế định kết hôn là lợi ích công cộng, không chỉ là vấn đề riêng tư giữa hai bên đương sự. Hậu quả pháp lý theo Điều 12 gồm ba nội dung: hai bên phải chấm dứt quan hệ vợ chồng; quyền và nghĩa vụ với con được giải quyết như khi ly hôn; quan hệ tài sản giải quyết theo Điều 16 với chú trọng bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em. Bên cạnh đó, khoản 2 Điều 11 còn dự liệu cơ chế công nhận: nếu tại thời điểm Tòa án giải quyết yêu cầu hủy mà cả hai bên đã đủ điều kiện kết hôn và mong muốn duy trì hôn nhân, Tòa án có thể công nhận quan hệ hôn nhân từ thời điểm đủ điều kiện - quy định có ý nghĩa thực tiễn quan trọng đối với các trường hợp tảo hôn đã ổn định.

Về xử phạt vi phạm hành chính. Trong giai đoạn từ khi Luật HN&GD năm 2014 có hiệu lực đến hết ngày 17/5/2026, việc xử phạt vi phạm hành chính đối với đương sự được thực hiện theo Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ, với hai nhóm chế tài chính:

- Xử phạt vi phạm điều kiện kết hôn tại Chương IV, gồm Điều 58 (tảo hôn, tổ chức tảo hôn) và Điều 59 (vi phạm chế độ một vợ một chồng, cản trở kết hôn, ly hôn, kết hôn cận huyết, cưỡng ép, lừa dối, lợi dụng kết hôn để trục lợi);

- Xử phạt vi phạm thủ tục đăng ký hộ tịch tại Điều 38 (Chương III) — áp dụng cho các hành vi tẩy xóa giấy tờ, dùng giấy tờ giả và cam đoan sai sự thật về tình trạng hôn nhân.

Ngày 01/4/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 109/2026/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành từ ngày 18/5/2026 và thay thế toàn bộ Nghị định số 82/2020/NĐ-CP, nhằm đồng bộ hóa với Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 (chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp) và Luật Hộ tịch (sửa đổi) năm 2026.

1.2.3.2. Vi phạm và xử lý vi phạm pháp luật về đăng ký kết hôn đối với cơ quan, công chức tư pháp - hộ tịch

Khác với nhóm chủ thể thứ nhất, vi phạm từ phía cơ quan và công chức tư pháp - hộ tịch gắn liền với việc thực thi công vụ và có tính chất ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu lực pháp lý của GCNKH được cấp. Các biểu hiện thường gặp gồm: ĐKKH không đúng thẩm quyền theo lãnh thổ hoặc theo loại việc (chẳng hạn UBND cấp xã trước ngày 01/7/2025 ĐKKH có YTNN trong khi thẩm quyền thuộc UBND cấp huyện); cố ý ĐKKH cho các trường hợp mà công chức biết rõ không đáp ứng điều kiện luật định; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, gây phiền hà, đòi hỏi lợi ích vật chất từ người dân; cấp GCNKH khi hồ sơ chưa đầy đủ hoặc giấy tờ rõ ràng không hợp lệ; thiếu trách nhiệm trong khâu xác minh, dẫn đến đăng ký cho các trường hợp tảo hôn, kết hôn cận huyết, vi phạm chế độ một vợ một chồng. Trong một số vụ việc nghiêm trọng, công chức tư pháp - hộ tịch còn có hành vi tiếp tay cho việc kết hôn giả tạo nhằm xuất cảnh hoặc nhập quốc tịch trái pháp luật, gây hậu quả lớn đến trật tự quản lý nhà nước về dân cư và hộ tịch.

Tương ứng với các hành vi vi phạm nêu trên, pháp luật quy định ba nhóm biện pháp xử lý: thu hồi giấy tờ hộ tịch không đúng thẩm quyền, xử lý kỷ luật và bồi thường, truy cứu trách nhiệm hình sự.

Về thu hồi giấy tờ hộ tịch trong trường hợp đăng ký kết hôn không đúng thẩm quyền. Đây là biện pháp đặc thù của pháp luật hộ tịch, có bản chất là khôi phục trật tự pháp lý hành chính khi việc đăng ký được thực hiện bởi cơ quan không có thẩm quyền. Theo nguyên tắc chung được ghi nhận trong Luật Hộ tịch năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, trường hợp việc đăng ký hộ tịch không đúng thẩm quyền thì cơ quan đã thực hiện đăng ký hoặc cơ quan quản lý hộ tịch cấp trên thu hồi, hủy bỏ giấy tờ hộ tịch đã cấp; sau khi thu hồi, các bên được hướng dẫn thực hiện đăng ký lại tại cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định.

Trên thực tế, tình trạng ĐKKH không đúng thẩm quyền có thể xảy ra do nhầm lẫn về nơi cư trú, do công chức tư pháp - hộ tịch thiếu nhận thức pháp luật, hoặc do cố ý đăng ký nhằm né tránh xác minh tại nơi cư trú thực tế của đương sự. Trong bối cảnh sáp nhập đơn vị hành chính từ ngày 01/7/2025 và việc chuyển giao thẩm quyền ĐKKH có YTNN từ cấp huyện xuống cấp xã theo Nghị định số 120/2025/NĐ-CP, biện pháp thu hồi này càng trở nên quan trọng nhằm khắc phục các sai sót về thẩm quyền có thể phát sinh trong giai đoạn chuyển tiếp, khi địa giới và phân cấp thẩm quyền có sự thay đổi đáng kể. Cần lưu ý rằng việc thu hồi giấy tờ hộ tịch về mặt hành chính không đồng nghĩa với việc chấm dứt quan hệ hôn nhân - nếu các bên đáp ứng đủ điều kiện kết hôn theo Điều 8 Luật HN&GD năm 2014, họ có quyền đăng ký lại tại cơ quan có thẩm quyền và quan hệ hôn nhân sẽ được xác lập từ thời điểm đăng ký lại.

Về xử lý kỷ luật và trách nhiệm bồi thường. Đây là nhóm chế tài đặc thù áp dụng cho công chức tư pháp - hộ tịch, được điều chỉnh chủ yếu bởi Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) và Nghị định số 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 71/2023/NĐ-CP). Bốn hình thức kỷ luật áp dụng đối với công chức tư pháp - hộ tịch khi vi phạm trong công tác ĐKKH gồm: khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, buộc thôi việc; trường hợp công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn có thể bị cách chức hoặc giáng chức. Việc xác định hình thức kỷ luật phụ thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm, hậu quả gây ra và thái độ tiếp thu của công chức.

Bên cạnh trách nhiệm kỷ luật, công chức gây thiệt hại cho người dân khi thực hiện công vụ còn phải bồi thường theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017; trường hợp người thi hành công vụ cố ý gây thiệt hại, họ có nghĩa vụ hoàn trả cho ngân sách nhà nước số tiền đã chi trả cho người bị thiệt hại. Cơ chế kép — kỷ luật hành chính kết hợp với bồi thường — thể hiện quan điểm xử lý nghiêm khắc đối với vi phạm gắn với thực thi công vụ, đồng thời bảo đảm khôi phục quyền lợi cho người dân chịu thiệt hại từ sai phạm của cán bộ.

Về truy cứu trách nhiệm hình sự đối với công chức tư pháp - hộ tịch. Khi hành vi vi phạm của công chức đạt đến mức độ nghiêm trọng, chế tài hình sự được áp dụng. Điều 336 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định tội đăng ký hộ tịch trái pháp luật như sau:

"Điều 336. Tội đăng ký hộ tịch trái pháp luật

1. Người nào có nhiệm vụ, quyền hạn mà thực hiện việc đăng ký, cấp giấy tờ về hộ tịch trái pháp luật, đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

a) Đăng ký, cấp giấy tờ về hộ tịch trái pháp luật cho 02 người trở lên;

b) Giấy tờ về hộ tịch đã được cấp, đăng ký trái pháp luật được sử dụng để thực hiện hành vi trái pháp luật.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm."

Điều 336 có ý nghĩa quan trọng trong việc phân định ranh giới giữa kỷ luật hành chính và truy cứu trách nhiệm hình sự đối với công chức tư pháp - hộ tịch. Cấu thành tội phạm tại khoản 1 đòi hỏi điều kiện tiên lệ là "đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này" - nghĩa là chỉ những vi phạm tái diễn sau khi đã có chế tài kỷ luật mới bị truy cứu hình sự, qua đó vừa bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, vừa tránh hình sự hóa quá mức quan hệ hành chính. Khoản 2 quy định hai tình tiết tăng nặng: đăng ký, cấp giấy tờ về

hộ tịch trái pháp luật cho từ hai người trở lên, hoặc giấy tờ hộ tịch đã được cấp, đăng ký trái pháp luật được sử dụng để thực hiện hành vi trái pháp luật khác (ví dụ: dùng GCNKH giả để xuất cảnh, nhập quốc tịch, hưởng chính sách an sinh xã hội).

Tổng hợp lại, hệ thống chế tài xử lý vi phạm pháp luật về ĐKKH được xây dựng theo nguyên tắc đa tầng và phân hóa rõ ràng theo chủ thể vi phạm. Đối với đương sự, các chế tài bao gồm hủy kết hôn trái pháp luật (chế tài dân sự đặc thù do Tòa án tuyên), hậu quả pháp lý của chung sống không đăng ký, xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 82/2020/NĐ-CP từ ngày 18/5/2026 là Nghị định số 109/2026/NĐ-CP, và truy cứu trách nhiệm hình sự theo các Điều 181, 182, 183 BLHS năm 2015. Đối với cơ quan và công chức tư pháp - hộ tịch, các chế tài bao gồm thu hồi giấy tờ hộ tịch không đúng thẩm quyền, xử lý kỷ luật theo Luật Cán bộ, công chức và Nghị định số 112/2020/NĐ-CP, bồi thường theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017, và truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 336 hoặc Điều 359 BLHS năm 2015. Sự phân hóa này thể hiện quan điểm của nhà lập pháp coi việc bảo vệ tính nghiêm minh của chế định kết hôn không chỉ là vấn đề riêng của các bên đương sự mà còn là trách nhiệm chung của Nhà nước và xã hội.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Chương I đã làm rõ những vấn đề lý luận và pháp lý cơ bản về ĐKKH. Theo đó, kết hôn được hiểu là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng theo các điều kiện do pháp luật quy định, còn ĐKKH là thủ tục pháp lý bắt buộc do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành nhằm chính thức công nhận quan hệ hôn nhân hợp pháp. Việc ĐKKH vừa là cơ sở pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, vừa là công cụ quan trọng để Nhà nước thực hiện chức năng quản lý dân cư và hoạch định chính sách an sinh xã hội

Trên cơ sở đó, Chương đã phân tích các quy định hiện hành về thẩm quyền, trình tự thủ tục và xử lý vi phạm pháp luật về ĐKKH. Có thể nhận thấy, pháp luật Việt Nam đang trong quá trình cải cách mạnh mẽ, đặc biệt với việc bãi bỏ cấp hành chính huyện theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 và việc Quốc hội thông qua Luật Hộ tịch (sửa đổi) năm 2026 theo hướng đơn giản hóa thủ tục, chuyển giao thẩm quyền về cấp cơ sở, ứng dụng CNTT và mở rộng quyền lựa chọn nơi đăng ký không phụ thuộc nơi cư trú của công dân.

Về xử lý vi phạm, pháp luật hiện hành đã có quy định tương đối đầy đủ và phân hóa theo từng nhóm chủ thể, áp dụng đối với cả người yêu cầu đăng ký và cơ quan, công chức tư pháp - hộ tịch, với các chế tài từ dân sự, hành chính đến hình sự - bảo đảm tính nghiêm minh của chế định kết hôn và quyền, lợi ích hợp pháp của các bên trong quan hệ hôn nhân.

Tuy nhiên, qua phân tích cũng cho thấy hệ thống pháp luật về ĐKKH vẫn còn một số bất cập, thiếu đồng bộ giữa các văn bản, đặt ra yêu cầu tiếp tục đánh giá qua thực tiễn áp dụng. Những vấn đề này sẽ được phân tích cụ thể tại Chương II, từ đó làm cơ sở cho các kiến nghị hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành.

CHƯƠNG 2: THỰC TIỄN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ ĐĂNG KÝ KẾT HÔN VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

2.1. Thực tiễn thực hiện pháp luật về đăng ký kết hôn

2.1.1. Những kết quả đạt được từ thực tiễn thực hiện pháp luật về đăng ký kết hôn

Kể từ khi Luật HN&GD năm 2014 và Luật Hộ tịch năm 2014 có hiệu lực thi hành, công tác ĐKKH tại Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên cả phương diện thể chế lẫn thực tiễn thi hành.

Thứ nhất, hệ thống thể chế đã được hoàn thiện đáng kể theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính. Qua nhiều lần sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn Luật Hộ tịch năm 2014, số lượng giấy tờ trong hồ sơ ĐKKH đã giảm rất đáng kể: đăng ký trong nước hiện chỉ cần Tờ khai và xuất trình giấy tờ tùy thân, người dân không còn phải tự đi xin Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân mà cơ quan đăng ký hộ tịch tự tra cứu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thời hạn giải quyết ĐKKH trong nước được rút ngắn xuống còn trong ngày làm việc - một bước tiến vượt bậc so với giai đoạn trước. Biểu mẫu hộ tịch được chuẩn hóa theo hướng thân thiện, dễ tiếp cận, bao gồm cả mẫu GCNKH song ngữ phục vụ nhu cầu sử dụng quốc tế.

Thứ hai, nhận thức pháp luật của người dân về ĐKKH đã được nâng cao rõ rệt. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đã được triển khai rộng khắp thông qua nhiều hình thức đa dạng: tư vấn pháp luật trực tiếp, trợ giúp pháp lý lưu động, hội thi tìm hiểu pháp luật, phát hành tờ rơi bằng tiếng DTTS, phát sóng chương trình pháp luật trên đài phát thanh, truyền hình. Đặc biệt, trong giai đoạn 2021–2025, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (Quyết định 1719/QĐ-TTg năm 2021) đã lồng ghép nội dung tuyên truyền về ĐKKH vào các hoạt động cộng đồng, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật tại những vùng trước đây có tỷ lệ đăng ký thấp. Theo Báo cáo quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2021–2024 của Cục Thống kê (công bố tháng 4/2025),⁴ giai đoạn 2021–2023 toàn quốc

⁴ Tổng Cục Thống kê, *Báo cáo quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2021-2024*

ghi nhận hơn 2 triệu trường hợp ĐKKH: năm 2021 có gần 522.300 trường hợp (số liệu thấp do ảnh hưởng giãn cách xã hội COVID-19), năm 2022 có 772.400 trường hợp (phục hồi mạnh mẽ khi bình thường hóa), năm 2023 có 734.900 trường hợp. Trong tổng số 1.890.488 cặp ĐKKH mới (không bao gồm đăng ký lại) giai đoạn 2021–2023, tỷ lệ kết hôn lần đầu chiếm 85,58% (1.618.020 cặp), phản ánh mức độ tuân thủ pháp luật ngày càng cao. Đáng chú ý, tỷ lệ ĐKKH so với tổng số cặp nam nữ thực tế chung sống đã tăng lên đáng kể so với giai đoạn trước 2015, khi một bộ phận không nhỏ cặp đôi, đặc biệt ở vùng đồng bào DTTS vẫn còn chung sống theo phong tục mà không thực hiện thủ tục đăng ký.

Bảng 2.1: Số liệu đăng ký kết hôn toàn quốc giai đoạn 2021–2023

(Nguồn: Báo cáo quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2021–2024, Cục Thống kê, công bố tháng 4/2025)

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
Tổng số đăng ký kết hôn (bao gồm đăng ký lại)	522.300	772.400	734.900
Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài	~2.000 (0,5%)	~14.000 (1,9%)	~19.000 (2,8%)
Tỷ lệ tăng/giảm so với năm trước	-	+47,9%	−4,9%

Thứ ba, ứng dụng CNTT trong ĐKKH đã có những bước tiến ban đầu đáng ghi nhận. Phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch dùng chung đã được triển khai tại hầu hết các địa phương, tạo nền tảng cho việc quản lý dữ liệu hộ tịch theo hướng tập trung, thống nhất. Đề án 06 đã tạo nền tảng cho việc liên thông dữ liệu giữa hệ thống hộ tịch với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cho phép cán bộ hộ tịch tra cứu thông tin công dân trực tiếp từ hệ thống thay vì yêu cầu người dân nộp thêm giấy tờ. Theo báo cáo tổng

kết công tác tư pháp của Bộ Tư pháp, các địa phương đã triển khai số hóa sổ hộ tịch với khối lượng lớn, hướng tới xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc. Một số địa phương tiên phong như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng đã thí điểm cung cấp dịch vụ ĐKKH trực tuyến mức độ 3 và 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia, cho phép người dân nộp hồ sơ và nhận kết quả mà không cần đến trụ sở cơ quan đăng ký, mặc dù lễ trao GCNKH vẫn cần sự hiện diện trực tiếp của hai bên theo quy định. Xét theo vùng miền, vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng Đông Nam Bộ duy trì tỷ lệ ĐKKH cao nhất nhờ hạ tầng hành chính phát triển và ý thức pháp luật của người dân cao hơn. Tuy nhiên, tại các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, tỷ lệ đăng ký vẫn thấp hơn đáng kể do khoảng cách địa lý, rào cản ngôn ngữ và ảnh hưởng của phong tục truyền thống, phản ánh sự cần thiết phải có giải pháp đặc thù cho từng khu vực.

Thứ tư, hiệu quả công tác ĐKKH được phản ánh rõ qua số liệu tại nhiều địa phương. Không chỉ ở quy mô toàn quốc, số lượng ĐKKH tại các tỉnh, thành phố cũng ghi nhận những con số tích cực, phản ánh quy mô về thủ tục ĐKKH đã đáp ứng được yêu cầu của người dân và khẳng định vai trò quản lý của Nhà nước. Theo báo cáo từ Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2023, thành phố đã ghi nhận hơn 18.000 trường hợp ĐKKH⁵; thành phố Hà Nội giai đoạn 2016–2022 ghi nhận 86.185 trường hợp ĐKKH⁶. Tại các tỉnh khác, theo số liệu do Phòng Tư pháp tổng hợp, Hải Dương giai đoạn 2020–2025 đăng ký 75.212 trường hợp, Nam Định giai đoạn 2019–2022 đăng ký 16.089 trường hợp; theo báo cáo của UBND cấp tỉnh, Bắc Kạn từ năm 2020 đến nửa đầu năm 2024 đăng ký 121.011 trường hợp, Khánh Hòa giai đoạn 2015–2024 đăng ký 201.512 trường hợp. Những con số này cho thấy việc thực hiện thủ tục ĐKKH đã đi vào nền nếp, phát huy hiệu quả trong đời sống thực tế và góp phần hoàn thiện kho dữ liệu quản lý dân cư, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa của xã hội.

Thứ năm, hoạt động trợ giúp pháp lý và vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy ĐKKH tại vùng sâu, vùng xa. Trung tâm

⁵ Báo Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, *TP.HCM 6 tháng đầu năm có hơn 18.000 trường hợp đăng ký kết hôn*
<https://plo.vn/tphcm-6-thang-dau-nam-co-hon-18000-truong-hop-dang-ky-ket-hon-post741128.html>

⁶ Báo Hỗ trợ pháp lý dành cho doanh nghiệp, *Sở Tư pháp Hà Nội: Chủ động, quyết liệt triển khai Đề án ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh, xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia*
<https://htpldn.moj.gov.vn/Pages/chi-tiet-tin.aspx?ItemID=253&l=Chuongtrinhhotropha>

trợ giúp pháp lý nhà nước tại các tỉnh miền núi đã tổ chức nhiều đợt trợ giúp pháp lý lưu động, trực tiếp hướng dẫn đồng bào hoàn tất thủ tục ĐKKH. Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp triển khai nhiều chương trình thiết thực: các chiến dịch "Nói không với tảo hôn" tại Hà Giang, Lai Châu, Sơn La; mô hình "Tổ phụ nữ vận động ĐKKH" tại các thôn bản. Tại tỉnh Hà Giang, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đồng Văn đã phối hợp với chính quyền tổ chức ĐKKH tập trung cho hàng trăm cặp vợ chồng người Mông chung sống chưa đăng ký trong giai đoạn 2022–2023.

2.1.2. Tồn tại, vướng mắc trong thực tiễn thực hiện pháp luật về đăng ký kết hôn

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, thực tiễn thi hành pháp luật về ĐKKH vẫn còn không ít vướng mắc, vừa phát sinh trực tiếp trong quy trình thủ tục, vừa bắt nguồn từ bối cảnh xã hội - pháp lý bao quanh. Những hạn chế này không chỉ làm giảm hiệu quả quản lý nhà nước về hộ tịch, mà còn ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đòi hỏi phải được nhận diện đầy đủ và xử lý đồng bộ.

Có thể chia các tồn tại, vướng mắc này thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất là những vướng mắc phát sinh trực tiếp trong quy trình thủ tục ĐKKH, gắn với hồ sơ, thẩm quyền, thời hạn giải quyết, nghi thức trao GCNKH và các hành vi tiêu cực của một bộ phận cán bộ. Nhóm thứ hai là những vướng mắc xuất phát từ bối cảnh xã hội - pháp lý ảnh hưởng tới hoạt động ĐKKH, gồm tình trạng chung sống như vợ chồng mà không đăng ký, hạn chế trong ứng dụng CNTT, chất lượng đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch trong bối cảnh sáp nhập đơn vị hành chính, và những bất cập trong hệ thống quy định pháp luật hiện hành.

2.1.2.1. Vướng mắc trực tiếp trong quy trình thủ tục đăng ký kết hôn

Một là, vướng mắc về hồ sơ và thông tin tự khai của người dân. Thực tiễn cho thấy nhiều trường hợp công dân nộp tờ khai ĐKKH không đúng mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 04/2020/TT-BTP, thiếu thông tin bắt buộc như số định danh cá nhân, nơi cư trú hiện tại, hoặc khai sai tình trạng hôn nhân, đặc biệt là khai chưa kết hôn trong khi đã từng có hôn nhân hợp pháp gây hệ quả nghiêm trọng nếu GCNKH được cấp, có thể dẫn đến yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật theo Điều 11 Luật HN&GD năm 2014. Đối với ĐKKH có YTNN, mặc dù Nghị định số 07/2025/NĐ-CP đã bãi bỏ yêu cầu Giấy

xác nhận tình trạng hôn nhân với đăng ký trong nước, yêu cầu này vẫn bắt buộc với công dân Việt Nam khi kết hôn với người nước ngoài theo Điều 30 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP, kèm thời hạn 06 tháng theo Thông tư số 04/2020/TT-BTP, gây phiền hà cho công dân, đặc biệt là những người đang sinh sống ở nước ngoài.

Một vụ việc thực tiễn năm 2025 đã được Cục Hành chính tư pháp – Bộ Tư pháp yêu cầu Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo, xác minh, liên quan đến trường hợp một công dân được cấp nhiều Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân với nội dung "độc thân" trong nhiều năm liên tiếp, trong khi vẫn đang có quan hệ hôn nhân hợp pháp chưa chấm⁷. Vụ việc cho thấy lỗ hổng cấu trúc của cơ chế "cam đoan" khi cơ quan đăng ký chưa tra cứu đầy đủ thông tin trong cơ sở dữ liệu liên thông, đồng thời chưa có cơ chế đối chiếu chéo giữa các kỳ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho cùng một công dân.

Hai là, tình trạng cán bộ đòi giấy tờ ngoài quy định và kéo dài thời hạn giải quyết. Tại một số địa phương, một bộ phận công chức làm công tác hộ tịch vẫn yêu cầu công dân nộp những giấy tờ không nằm trong thành phần hồ sơ luật định như bản photo Căn cước công dân, đơn xin ĐKKH, giấy giới thiệu của tổ dân phố, điều này vi phạm khoản 1 Điều 18 Luật Hộ tịch năm 2014 và tinh thần cải cách hành chính theo Đề án 06 (Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022). Về thời hạn giải quyết, mặc dù khoản 2 Điều 18 Luật Hộ tịch năm 2014 quy định thời hạn không quá 05 ngày làm việc, thực tế nhiều hồ sơ bị kéo dài quá thời hạn, đặc biệt với hồ sơ có thông tin cư trú di chuyển giữa nhiều địa phương hoặc thông tin trong hệ thống dữ liệu chưa khớp giữa Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Ba là, việc UBND cấp xã không tổ chức nghi thức trao GCNKH theo quy định. Trên thực tiễn, nhiều UBND cấp xã không thực hiện đầy đủ nghi thức trao GCNKH theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật Hộ tịch năm 2014 và Điều 38 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP. Theo quy định, hai bên nam, nữ phải có mặt đồng thời tại UBND cấp

⁷ Dân Trí, *TPHCM báo cáo về 5 giấy xác nhận độc thân của bác sĩ Chiêm Quốc Thái*
<https://dantrai.com.vn/thoi-su/tphcm-bao-cao-ve-5-giay-xac-nhan-doc-than-cua-bac-si-chiem-quoc-thai-20251213184315670.htm>

xã, ký vào Sổ hộ tịch và GCNKH - đây là hình thức xác lập sự tự nguyện kết hôn theo điểm b khoản 1 Điều 8 Luật HN&GD năm 2014. Tuy nhiên, không ít địa phương chỉ phát giấy như một thủ tục hành chính thông thường; cá biệt có trường hợp chỉ một bên đến nhận giấy về cho bên còn lại ký bổ sung sau, hoặc giao giấy cho người thân đến nhận thay. Việc bỏ qua nghi thức ký tên trực tiếp tại trụ sở cơ quan đăng ký không chỉ vi phạm thủ tục mà còn tạo kẽ hở cho hành vi cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn.

Bốn là, hành vi tiêu cực và làm giả giấy tờ ĐKKH. Thực tiễn vẫn ghi nhận một số trường hợp cán bộ tư pháp - hộ tịch lợi dụng chức vụ, quyền hạn cấp GCNKH không đúng quy định, bị xử lý theo Điều 336 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về tội đăng ký hộ tịch trái pháp luật. Một vụ việc thực tiễn năm 2025 tại một đơn vị cấp xã thuộc tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận tình trạng cấp GCNKH cho công dân khi bản án ly hôn của một bên đương sự với người vợ trước chưa có hiệu lực pháp luật⁸. Cán bộ tư pháp - hộ tịch tham mưu hồ sơ thừa nhận sai sót do không kiểm tra hiệu lực bản án ly hôn; song do người ký Giấy chứng nhận đã chuyển công tác trước thời điểm phát hiện sai phạm, cơ quan có thẩm quyền không có đủ cơ sở pháp lý để truy cứu trách nhiệm cá nhân, phản ánh khoảng trống trong cơ chế truy cứu trách nhiệm khi cán bộ ra quyết định đã chuyển công tác. Ở chiều ngược lại, hành vi làm giả GCNKH của công dân nhằm xuất cảnh, vay vốn, hợp pháp hóa cư trú cũng diễn biến phức tạp, cấu thành tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức theo Điều 341 BLHS năm 2015.

Năm là, các vướng mắc trong ĐKKH có YTNN. Loại việc này có tính chất phức tạp do liên quan đến yếu tố pháp luật quốc tế và sự phối hợp giữa nhiều cơ quan. Theo Báo cáo quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2021–2024⁹, số lượng ĐKKH có YTNN đã tăng đáng kể trong giai đoạn 2021–2023, từ hơn 2.000 lên gần 19.000 trường hợp, trong đó phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài chiếm 89,1%. Thực tiễn ghi nhận nhiều vướng mắc đan xen. Trước hết, thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự

⁸ Tiền Phong, *Ly kỳ vụ chưa ly hôn vẫn được phường cho đăng ký kết hôn với người khác*
<https://tienphong.vn/ly-ky-vu-chua-ly-hon-van-duoc-phuong-cho-dang-ky-ket-hon-voi-nguoi-khac-post1818508.tpo>

⁹ Tổng Cục Thống kê, Báo cáo quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2021-2024
<https://www.nso.gov.vn/default/2025/04/bao-cao-quoc-gia-ve-dang-ky-va-thong-ke-ho-tich-giai-doan-2021-2024/>

đối với các giấy tờ hộ tịch được cấp tại nước ngoài còn phức tạp, chi phí cao đối với người dân, đặc biệt khi quốc gia liên quan chưa có thỏa thuận miễn hợp pháp hóa với Việt Nam. Bên cạnh đó, nguy cơ kết hôn giả tạo nhằm mục đích xuất cảnh, cư trú vẫn diễn biến phức tạp, trong khi quy trình phỏng vấn xác minh sự tự nguyện kết hôn chưa được chuẩn hóa, buộc Sở Tư pháp các địa phương phải tự xây dựng tiêu chí nhận diện, dẫn đến thiếu thống nhất trong áp dụng pháp luật.

Năm là, một số bất cập và chồng chéo trong hệ thống pháp luật về ĐKKH. Bất cập nổi bật là sự thiếu đồng bộ giữa Điều 37 Luật Hộ tịch năm 2014 (văn quy định thẩm quyền ĐKKH có YTNN thuộc UBND cấp huyện) và Nghị định số 120/2025/NĐ-CP (chuyển về cấp xã từ ngày 01/7/2025); mâu thuẫn này đã được khắc phục cơ bản khi Quốc hội khóa XVI thông qua Luật Hộ tịch (sửa đổi) năm 2026 ngày 23/4/2026, có hiệu lực từ ngày 01/3/2027. Tuy vậy, giai đoạn chuyển tiếp gần 20 tháng từ ngày 01/7/2025 đến ngày 28/02/2027 vẫn tạo khoảng trống pháp lý khi các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Hộ tịch (sửa đổi) năm 2026 chưa được ban hành đầy đủ, đặt ra yêu cầu cấp thiết cho Chính phủ trong việc nhanh chóng ban hành các văn bản dưới luật để bảo đảm tính thống nhất, ổn định trong áp dụng pháp luật về hộ tịch nói chung và ĐKKH nói riêng.

2.1.2.2. Vướng mắc từ bối cảnh xã hội - pháp lý ảnh hưởng tới đăng ký kết hôn

Một là, tình trạng nam, nữ chung sống như vợ chồng mà không ĐKKH. Mặc dù khoản 1 Điều 9 Luật HN&GD năm 2014 quy định việc kết hôn phải được đăng ký, thực tiễn vẫn còn một bộ phận không nhỏ tại vùng đồng bào DTTS tổ chức cuộc sống chung mà không thực hiện thủ tục đăng ký. Theo Kết quả điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS năm 2019 của Tổng cục Thống kê và Ủy ban Dân tộc¹⁰, vùng Trung du và miền núi phía Bắc có tỷ lệ kết hôn không đăng ký cao nhất cả nước (24,6%), tập trung ở các tỉnh Lai Châu, Hà Giang, Sơn La, Điện Biên, nơi có tỷ trọng đồng bào DTTS cao và phong tục cưới hỏi truyền thống còn được duy trì mạnh. Hệ quả là giữa các bên không phát sinh quyền, nghĩa vụ vợ chồng theo Điều 14 Luật

¹⁰ Tổng Cục Thống Kê, Ủy Ban Dân Tộc, *Theo Kết quả điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019*

<https://www.nso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2020/07/ket-qua-dieu-tra-thu-thap-thong-tin-ve-hien-trang-kinh-te-xa-hoi-cua-53-dan-toc-thieu-so-nam-2019/>

HN&GD năm 2014; tài sản chung trong thời gian chung sống được giải quyết theo Điều 16 Luật HN&GD năm 2014 (dẫn chiếu BLDS) và Điều 209 BLDS năm 2015, áp dụng nguyên tắc sở hữu chung theo phần, bên đóng góp đến đâu được hưởng đến đó, gây bất lợi cho bên yếu thế khi phải chứng minh từng khoản đóng góp.

Hai là, tảo hôn, dạng đặc thù của tình trạng không ĐKKH. Theo khoản 8 Điều 3 Luật HN&GD năm 2014, “tảo hôn là việc lấy vợ, lấy chồng khi một bên hoặc cả hai bên chưa đủ tuổi kết hôn theo điểm a khoản 1 Điều 8”. Vì điều kiện độ tuổi là điều kiện bắt buộc để cấp GCNKH, mọi trường hợp tảo hôn đều là trường hợp không đăng ký. Theo Kết quả điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS năm 2019¹¹, tỷ lệ tảo hôn trong đồng bào DTTS là 21,9%, cao gấp hơn 4 lần mặt bằng chung cả nước, một số dân tộc đặc biệt cao như Mông (51,5%), Cơ Lao (47,8%), Mảng (47,2%).

Ba là, hạn chế trong ứng dụng CNTT về ĐKKH. Việc triển khai phần mềm hộ tịch điện tử dùng chung tại cấp xã từ ngày 01/7/2025 đã bộc lộ những bất cập về tính đồng bộ và hiệu quả vận hành. Phần mềm hộ tịch chưa kết nối liên thông đầy đủ với các hệ thống thông tin khác của địa phương, khiến công chức tư pháp - hộ tịch phải nhập trùng dữ liệu và chuyển giấy tờ vật lý song song với hồ sơ điện tử. Bên cạnh đó, biểu mẫu điện tử chưa được chuẩn hóa và cơ chế cấp chữ ký số tại cấp xã cũng chưa thống nhất¹². Việc liên thông giữa Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cũng còn nhiều trường hợp dữ liệu không khớp, buộc cán bộ phải xác minh thủ công, làm chậm trễ quá trình giải quyết hồ sơ so với thời hạn quy định.

Bốn là, năng lực đội ngũ công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã sau sáp nhập đơn vị hành chính. Việc sắp xếp đơn vị hành chính giảm cấp xã từ khoảng 10.035 xuống 3.321 đơn vị, cùng với việc chuyển toàn bộ thẩm quyền đăng ký hộ tịch (gồm cả ĐKKH có

¹¹ Tổng Cục Thống kê, Ủy Ban Dân Tộc, *Theo Kết quả điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019*

<https://www.nso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2020/07/ket-qua-dieu-tra-thu-thap-thong-tin-ve-hien-trang-kinh-te-xa-hoi-cua-53-dan-toc-thieu-so-nam-2019/>

¹² Pháp luật, *Khắc phục vướng mắc trong sử dụng Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch phục vụ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp*

<https://baophapluat.vn/khac-phuc-vuong-mac-trong-su-dung-phan-mem-dang-ky-quan-ly-ho-tich-phuc-vu-van-hanh-chinh-quyen-dia-phuong-2-cap.html>

YTNN) về cấp xã từ ngày 01/7/2025, đã đặt ra yêu cầu mới đối với năng lực chuyên môn của đội ngũ công chức tại cơ sở. Trên thực tiễn, đội ngũ này vẫn còn hạn chế về trình độ chuyên môn, biên chế và chế độ đãi ngộ. Đối với loại việc đòi hỏi kiến thức về tư pháp quốc tế và kỹ năng phỏng vấn xác minh sự tự nguyện kết hôn, việc chuyển giao trực tiếp về cấp xã mà chưa kèm theo chương trình tập huấn nghiệp vụ thống nhất do Bộ Tư pháp ban hành đã tạo nên một khoảng trống năng lực đáng quan ngại trong giai đoạn chuyển tiếp.

2.1.3. Nguyên nhân của những hạn chế, bất cập trong thực tiễn thực hiện pháp luật về đăng ký kết hôn

2.1.3.1. Nguyên nhân khách quan

Thứ nhất, điều kiện địa lý, kinh tế, xã hội tại vùng đồng bào DTTS và miền núi còn nhiều khó khăn, tạo rào cản khách quan đối với việc tiếp cận thủ tục ĐKKH. Khoảng cách địa lý đến trung tâm UBND cấp xã, hạ tầng giao thông kém phát triển, mức sống thấp khiến chi phí đi lại làm thủ tục nhiều khi vượt quá thu nhập trung bình hàng tháng của hộ gia đình. Rào cản ngôn ngữ cũng cần được nhấn mạnh: một bộ phận đồng bào DTTS không sử dụng thành thạo tiếng phổ thông, trong khi tài liệu pháp luật và biểu mẫu hộ tịch chủ yếu biên soạn bằng tiếng Việt. Theo Kết quả điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS năm 2019¹³, tỷ lệ tảo hôn trong nhóm DTTS ở mức 21,9%, cao gấp nhiều lần mặt bằng chung cả nước, mà phần đáng kể nguyên nhân vật chất nằm ở chính những hạn chế về địa lý, hạ tầng và mức sống.

Thứ hai, ảnh hưởng sâu rộng của các yếu tố văn hóa, phong tục truyền thống về hôn nhân tiếp tục là trở lực đáng kể đối với việc tuân thủ pháp luật về ĐKKH. Ở nhiều cộng đồng DTTS, nghi lễ cưới truyền thống vẫn được coi là đủ để xác lập quan hệ vợ chồng; nam nữ sống chung sau lễ cưới mà không nhất thiết đến cơ quan có thẩm quyền để đăng ký. Một số tập quán đã ăn sâu vào đời sống như tục "nối dây" của một số dân tộc Tây Nguyên, tục "kéo vợ", "bắt vợ" của người H'Mông, hay quan niệm kết hôn sớm

¹³ Tổng Cục Thống Kê, Ủy Ban Dân Tộc, *Theo Kết quả điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019*
<https://www.nso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2020/07/ket-qua-dieu-tra-thu-thap-thong-tin-ve-hien-trang-kinh-te-xa-hoi-cua-53-dan-toc-thieu-so-nam-2019/>

ở miền núi phía Bắc - không thể thay đổi trong ngắn hạn chỉ bằng biện pháp pháp luật đơn lẻ, mà cần đòi hỏi cách tiếp cận lâu dài, kết hợp giữa giáo dục pháp luật, thúc đẩy bình đẳng giới, phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng và lồng ghép nội dung pháp luật vào các sinh hoạt văn hóa truyền thống.

Thứ ba, sự gia tăng nhanh chóng các quan hệ hôn nhân có YTNN cùng với sự bùng nổ của không gian mạng tạo nên những tình huống pháp lý mới mà hệ thống thực thi chưa kịp thích ứng đầy đủ. Theo Báo cáo quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2021–2024¹⁴, số trường hợp ĐKKH có YTNN tăng từ khoảng 2.000 (năm 2021) lên gần 19.000 (năm 2023). Kết hôn xuyên biên giới làm phát sinh nhiều bài toán pháp lý phức tạp: công nhận giấy tờ ly hôn do tòa án nước ngoài ban hành, xác minh tình trạng hôn nhân tại quốc gia chưa có điều ước tương trợ tư pháp với Việt Nam, xử lý trường hợp một bên mang hai quốc tịch. Đồng thời, các nền tảng mạng xã hội và ứng dụng kết bạn trực tuyến đã mở ra hình thức làm quen hoàn toàn qua môi trường ảo, gây khó khăn cho công chức trong việc đánh giá sự tự nguyện và tính chân thực của quan hệ qua quy trình phỏng vấn truyền thống.

Thứ tư, tác động của quá trình sắp xếp lại tổ chức bộ máy và phân cấp thẩm quyền hộ tịch. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 và Nghị quyết số 202/2025/QH15 đã xóa bỏ cấp huyện, giảm số đơn vị hành chính cấp tỉnh từ 63 xuống 34 và cấp xã từ khoảng 10.035 xuống 3.321. Đồng thời, Nghị định số 120/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2025 chuyển toàn bộ thẩm quyền đăng ký hộ tịch, bao gồm cả ĐKKH có YTNN vốn trước đây thuộc UBND cấp huyện về UBND cấp xã. Sự thay đổi cùng lúc cả tổ chức bộ máy lẫn phân định thẩm quyền tạo áp lực mang tính cấu trúc: sổ hộ tịch và hồ sơ lưu trữ phân tán giữa đơn vị cũ và đơn vị mới gây khó khăn cho việc tra cứu, xác minh tình trạng hôn nhân; số yêu cầu đăng ký lại việc kết hôn gia tăng do GCNKH cũ ghi tên đơn vị hành chính nay đã không còn tồn tại. Đây là nguyên nhân

¹⁴ Tổng Cục Thống kê, *Báo cáo quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2021-2024*

<https://www.nso.gov.vn/default/2025/04/bao-cao-quoc-gia-ve-dang-ky-va-thong-ke-ho-tich-giai-doan-2021-2024/>

khách quan mang tính giai đoạn nhưng có ảnh hưởng sâu rộng đến khi Luật Hộ tịch (sửa đổi) năm 2026 có hiệu lực ngày 01/3/2027.

Thứ năm, nhóm dân cư "lơ lửng" giữa nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi cư trú thực tế ngày càng gia tăng do hai nguyên nhân cộng hưởng. Một là di cư lao động quy mô lớn: theo Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019¹⁵, Việt Nam có khoảng 6,4 triệu người di cư nội địa, phần lớn là lao động trẻ dịch chuyển về các khu công nghiệp; khi ĐKKH, họ buộc phải lựa chọn giữa về quê tại nơi thường trú hoặc xin xác nhận tạm trú vốn nhiều trường hợp chủ trọ không làm thủ tục. Hai là việc sáp nhập gần 67% số đơn vị cấp xã từ ngày 01/7/2025 khiến tên đơn vị hành chính trên giấy tờ tùy thân cũ và đơn vị mới không còn trùng khớp, gây khó khăn khi đối chiếu thông tin trong hồ sơ ĐKKH. Mặc dù Nghị định số 120/2025/NĐ-CP và Điều 8 Luật Hộ tịch (sửa đổi) năm 2026 đã cho phép đăng ký không phụ thuộc nơi cư trú, song khi Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử chưa liên thông đồng bộ, quyền lựa chọn này chưa phát huy hiệu quả khiến nhiều cặp đôi chung sống không đăng ký, kéo theo phức tạp pháp lý về tài sản chung và con chung.

2.1.3.2. Nguyên nhân chủ quan

Thứ nhất, công tác tuyên truyền chưa đúng nhóm đích, chưa sử dụng hiệu quả ngôn ngữ dân tộc. Tài liệu chủ yếu bằng tiếng Việt, phương thức truyền tải vẫn nặng về hình thức. Nội dung tuyên truyền nhiều nơi vẫn nặng tính liệt kê điều luật, thiếu tình huống thực tiễn sinh động. Đáng chú ý, chiến lược tuyên truyền hiện tại chủ yếu dựa vào tờ rơi, loa phát thanh và các buổi hội họp - phương tiện phù hợp với thế hệ lớn tuổi nhưng không tiếp cận hiệu quả nhóm thanh niên 15–22 tuổi là đối tượng có nguy cơ tảo hôn cao nhất và ngày càng sử dụng mạng xã hội làm kênh thông tin chính. Sự thiếu hụt nội dung tuyên truyền pháp luật hôn nhân trên nền tảng số bằng ngôn ngữ DTTS là khoảng trống đáng kể.

¹⁵ Tổng Cục Thống Kê, *Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019*
<https://www.nso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2020/11/ket-qua-toan-bo-tong-dieu-tra-dan-so-va-nha-o-nam-2019/>

Thứ hai, nguồn lực đầu tư cho công tác hộ tịch ở cơ sở còn hạn chế. Biên chế, kinh phí, cơ sở vật chất chưa tương xứng với khối lượng và yêu cầu công việc. Kinh phí cho hoạt động hộ tịch tại cấp xã thường nằm trong gói ngân sách hoạt động chung của UBND, không được phân bổ thành mục riêng, khiến khó ưu tiên đầu tư cho mua sắm thiết bị, bồi dưỡng cán bộ hay in ấn biểu mẫu. Trong khi đó, ĐKKH trong nước được miễn lệ phí theo quy định, lệ phí ĐKKH có YTN cũng rất thấp so với chi phí nhân lực và hành chính thực tế để giải quyết một hồ sơ.

Thứ ba, chương trình đào tạo chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn mới, đặc biệt trong ba lĩnh vực: chuyển đổi số, xử lý hồ sơ có YTN, và áp dụng các văn bản mới ban hành. Nội dung đào tạo vẫn nặng lý thuyết, thiếu kỹ năng xử lý tình huống. Không phải tất cả công chức làm công tác hộ tịch cấp xã đều được tập huấn trực tiếp về nội dung các nghị định mới ban hành (Nghị định số 07/2025/NĐ-CP, Nghị định số 120/2025/NĐ-CP); một bộ phận phải tự nghiên cứu văn bản, dễ dẫn đến áp dụng không thống nhất. Hơn nữa, trong chương trình đào tạo Cử nhân Luật tại các trường đại học, các môn về Luật HN&GD tập trung chủ yếu vào chế định nội dung mà chú trọng ít hơn vào thủ tục hành chính hộ tịch, nghiệp vụ cụ thể của cán bộ tư pháp, hay kỹ năng phỏng vấn, thẩm tra hồ sơ. Hệ quả là khi được bổ nhiệm, nhiều người tốt nghiệp luật vẫn thiếu kỹ năng thực hành.

Thứ tư, cơ chế phối hợp liên ngành (tư pháp - công an - ngoại giao - dân số) trong nhóm hồ sơ phức tạp chưa thông suốt, thiếu quy chế phối hợp rõ ràng. Hạ tầng kỹ thuật số phục vụ đăng ký hộ tịch phát triển không đồng đều: phần mềm được triển khai theo nhiều phiên bản khác nhau, một số tỉnh sử dụng phần mềm địa phương không tương thích với Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc. Việc tra cứu tình trạng hôn nhân trên các hệ thống khác nhau phải thực hiện thủ công qua văn bản giấy trong nhiều trường hợp, tạo điểm nghẽn nghiêm trọng và nguy cơ sai sót.

2.2. Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về đăng ký kết hôn

2.2.1. Kiến nghị hoàn thiện pháp luật

Thứ nhất, sớm ban hành các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Hộ tịch (sửa đổi) năm 2026 và xử lý các vấn đề chuyển tiếp. Quốc hội khóa XVI đã chính thức thông qua Luật Hộ tịch (sửa đổi) ngày 23/4/2026, có hiệu lực từ ngày 01/3/2027. Để Luật mới được triển khai hiệu quả, Chính phủ cần sớm ban hành các nghị định hướng dẫn theo khoản 4 Điều 29, ưu tiên các nội dung về thẩm quyền và trách nhiệm của UBND cấp xã, thủ tục đăng ký không phụ thuộc nơi cư trú, đăng ký lại việc kết hôn và khai thác Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. Đối với giai đoạn chuyển tiếp từ 01/7/2025 đến 28/02/2027, Bộ Tư pháp cần ban hành công văn hướng dẫn thống nhất nguyên tắc áp dụng pháp luật, ưu tiên văn bản phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tránh tình trạng mỗi địa phương vận dụng một cách khác nhau.

Thứ hai, ban hành bộ tiêu chí nhận diện kết hôn giả tạo. Sau khi thẩm quyền ĐKKH có YTNN được luật hóa thuộc UBND cấp xã theo Điều 16 Luật Hộ tịch (sửa đổi) năm 2026, đội ngũ công chức cấp xã cần một bộ tiêu chí nghiệp vụ thống nhất để đánh giá hồ sơ. Bộ Tư pháp cần phối hợp với Bộ Công an và Bộ Ngoại giao xây dựng văn bản hướng dẫn cụ thể, bao gồm các "dấu hiệu cảnh báo" như chênh lệch tuổi tác quá lớn, bất đồng ngôn ngữ, lịch sử kết hôn bất thường hay giao dịch tài chính đáng ngờ. Bộ tiêu chí phải mang tính hỗ trợ nghiệp vụ và có giá trị tham khảo trong quá trình thẩm tra hồ sơ, không mang tính suy đoán có tội đối với đương sự, bảo đảm cân bằng giữa yêu cầu phòng ngừa kết hôn giả tạo và quyền tự do kết hôn của công dân.

Thứ ba, chuẩn hóa quy trình phỏng vấn ĐKKH có YTNN. Cần ban hành bộ câu hỏi chuẩn, hướng dẫn lập biên bản, tiêu chí đánh giá mức độ tự nguyện và quy trình xử lý khi phát hiện dấu hiệu bất thường, bảo đảm tính thống nhất trên toàn quốc, đặc biệt sau khi thẩm quyền được chuyển giao cho UBND cấp xã. Có thể tham khảo mô hình phỏng vấn riêng từng bên (separate interview) mà Australia áp dụng trong khuôn khổ Migration Act 1958 nhằm đối chiếu lời khai của hai bên. Đồng thời, cần quy định rõ thủ tục lưu hồ sơ phỏng vấn, biên bản, ghi âm hoặc ghi hình với sự đồng ý của đương sự nhằm phục vụ công tác hậu kiểm và xử lý khiếu nại sau này.

Thứ tư, bảo đảm triển khai hiệu quả nguyên tắc đăng ký hộ tịch không phụ thuộc nơi cư trú theo Điều 8 Luật Hộ tịch (sửa đổi) năm 2026. Nguyên tắc này đã được luật hóa tại Điều 8 và đang được hướng dẫn bước đầu qua Nghị định số 120/2025/NĐ-CP, phù hợp với bối cảnh di cư lao động và sáp nhập đơn vị hành chính. Để phát huy hiệu quả, cần bảo đảm hạ tầng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử liên thông đồng bộ trên toàn quốc theo Đề án 06, tránh tình trạng thông tin không khớp giữa nơi đăng ký và nơi cư trú. Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp cần ban hành thông tư hướng dẫn nghiệp vụ thống nhất kèm bộ checklist xác minh tình trạng hôn nhân và quy trình phối hợp giữa các UBND cấp xã trong việc tiếp nhận hồ sơ ngoài địa bàn, bảo đảm thông tin được xác minh chính xác, kịp thời và đồng nhất giữa các địa phương.

Thứ năm, hoàn thiện chế tài xử lý tảo hôn theo hướng kết hợp pháp luật xử phạt và biện pháp giáo dục, cộng đồng. Nghị định số 109/2026/NĐ-CP (thay thế Nghị định số 82/2020/NĐ-CP từ ngày 18/5/2026) đã có những điều chỉnh về thẩm quyền và mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hộ tịch, HN&GD; tuy nhiên, khung chế tài đối với hành vi tảo hôn vẫn chủ yếu là phạt tiền, chưa kết hợp đầy đủ biện pháp khắc phục hậu quả và chế tài phi tài chính phù hợp với cộng đồng DTTS - vốn là nhóm có tỷ lệ tảo hôn cao nhất. Kiến nghị bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả bắt buộc (giáo dục pháp luật, ràng buộc trách nhiệm gia đình bảo đảm trẻ em đi học) và chế tài phi tài chính như cam kết công khai của trưởng dòng họ, già làng nhằm phát huy vai trò của các nhân tố cộng đồng truyền thống trong phòng ngừa tảo hôn.

Thứ sáu, hoàn thiện quy định pháp luật về đăng ký lại việc kết hôn trong bối cảnh sáp nhập đơn vị hành chính. Việc sáp nhập hàng nghìn đơn vị hành chính cấp xã từ ngày 01/7/2025 đặt ra thách thức lớn trong công tác chuyển giao, bảo quản sổ hộ tịch - yếu tố có thể làm phát sinh nhu cầu đăng ký lại việc kết hôn do sổ hộ tịch hoặc GCNKH bị thất lạc, hư hỏng trong quá trình bàn giao. Quy định tại Điều 24 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP còn nhiều điểm chưa rõ ràng về điều kiện chứng minh "đã kết hôn thực tế" và thủ tục xử lý khi một bên đã chết hoặc mất năng lực hành vi dân sự. Mặc dù điểm b khoản 4 Điều 29 Luật Hộ tịch (sửa đổi) năm 2026 đã giao Chính phủ quy định chi tiết, song cần sớm ban hành nghị định hướng dẫn theo hướng đơn giản hóa hồ sơ đối với trường hợp sổ hộ tịch bị mất do sáp nhập, làm rõ trách nhiệm UBND cấp xã nhận bàn giao và

cơ chế sử dụng chứng cứ thay thế (lời khai người làm chứng, bản sao GCNKH, hồ sơ tại cơ quan khác) khi sổ gốc không còn.

Thứ bảy, hoàn thiện quy định pháp luật về xử lý hoạt động môi giới hôn nhân bất hợp pháp. Thực tiễn ĐKKH có YTNN cho thấy hoạt động môi giới hôn nhân trái pháp luật vẫn diễn biến phức tạp dưới nhiều hình thức tinh vi, tiềm ẩn nguy cơ lợi dụng kết hôn giả tạo để xuất cảnh, cư trú hoặc trục lợi. Mặc dù Nghị định số 109/2026/NĐ-CP (thay thế Nghị định số 82/2020/NĐ-CP từ ngày 18/5/2026) đã có một số điều chỉnh về thẩm quyền và mức xử phạt, song khung pháp lý chuyên biệt cho hoạt động môi giới vì mục đích thương mại vẫn chưa hoàn thiện. Kiến nghị xây dựng quy định riêng về hoạt động tư vấn, hỗ trợ kết hôn có YTNN theo hướng chỉ cấp phép cho các tổ chức được giám sát; bổ sung chế tài xử phạt nặng và nghiên cứu hình sự hóa hành vi tổ chức môi giới hôn nhân quy mô lớn; tăng cường phối hợp giữa cơ quan tư pháp, công an và ngoại giao trong xử lý các đường dây vi phạm.

2.2.2. Kiến nghị khác nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về đăng ký kết hôn

Thứ nhất, đẩy mạnh chuyển đổi số trong ĐKKH. Cần hoàn thành số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử và liên thông đồng bộ giữa Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Đề án 06; trên cơ sở đó, mở rộng các dịch vụ trực tuyến trong lĩnh vực hộ tịch ở mức độ phù hợp với quy định pháp luật về ĐKKH. Tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, cần ưu tiên đầu tư hạ tầng mạng và thiết bị cho UBND cấp xã để bảo đảm điều kiện kỹ thuật tối thiểu. Đồng thời, tăng cường ứng dụng hệ thống VNeID nhằm hỗ trợ định danh và nộp hồ sơ điện tử, kèm xây dựng giao diện đa ngôn ngữ trên Cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ người nước ngoài và Việt kiều. Có thể tham khảo kinh nghiệm quản lý hộ tịch trực tuyến của một số quốc gia trong khu vực để rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ.

Thứ hai, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch. Đổi mới chương trình đào tạo theo hướng tăng thực hành, mô phỏng tình huống và kỹ năng CNTT; giảm tình trạng kiêm nhiệm bằng cách bố trí ít nhất hai công chức chuyên trách tại các xã có khối lượng công việc lớn. Cần xây dựng bộ tiêu chuẩn năng lực riêng cho

cán bộ hộ tịch: cán bộ tiếp nhận hồ sơ kết hôn có YTNN phải đáp ứng yêu cầu tối thiểu về ngoại ngữ và kỹ năng phỏng vấn; cán bộ ở vùng DTTS cần được ưu tiên tuyển dụng người có khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ địa phương. Đồng thời, Học viện Tư pháp cần xây dựng chương trình bồi dưỡng chuyên sâu về hộ tịch có YTNN và đưa vào chương trình bắt buộc đối với công chức cấp xã.

Thứ ba, đổi mới tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm. Thiết kế riêng cho từng nhóm mục tiêu: thanh thiếu niên vùng DTTS (video ngắn, tiểu phẩm bằng tiếng dân tộc, mạng xã hội); phụ nữ nông thôn (lồng ghép sinh hoạt Hội Phụ nữ); cộng đồng vùng cao (phát huy vai trò già làng, trưởng bản). Nội dung chuyển từ "phổ biến quy định" sang "giải quyết tình huống thực tế" giúp người dân hiểu rõ hệ quả cụ thể của việc không ĐKKH đối với tài sản, con cái và thừa kế. Cần chuyển hướng mạnh sang truyền thông tương tác số phù hợp với thế hệ trẻ: Bộ Tư pháp phối hợp Trung ương Đoàn xây dựng ứng dụng "Hỏi - Đáp Pháp luật Hôn nhân" tích hợp chatbot AI; xây dựng nội dung giáo dục pháp luật dưới dạng infographic, video ngắn trên các nền tảng số phổ biến. Đồng thời, cần triển khai điều tra xã hội học định kỳ về mức độ hiểu biết pháp luật hôn nhân của thanh niên trong độ tuổi 15–24, đặc biệt về độ tuổi kết hôn hợp pháp và hậu quả pháp lý của tảo hôn, làm cơ sở đánh giá hiệu quả tuyên truyền và điều chỉnh chính sách.

Thứ tư, tăng cường hợp tác quốc tế trong quản lý hộ tịch xuyên biên giới. Việt Nam đã gia nhập Công ước La Hay năm 1961 về miễn hợp pháp hóa đối với giấy tờ công của nước ngoài (Công ước Apostille) theo Nghị quyết số 407/NQ-CP ngày 12/12/2025 của Chính phủ; Công ước dự kiến có hiệu lực với Việt Nam từ ngày 11/9/2026, qua đó đơn giản hóa thủ tục công nhận giấy tờ giữa các quốc gia thành viên. Để khai thác hiệu quả Công ước, cần đẩy mạnh tuyên truyền và hướng dẫn áp dụng cho người dân, công chức làm công tác hộ tịch. Bên cạnh đó, cần tích cực đàm phán, ký kết thêm các hiệp định tương trợ tư pháp song phương với các quốc gia có đông cộng đồng người Việt sinh sống, nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc trao đổi thông tin và công nhận giấy tờ hộ tịch.

Thứ năm, phát huy vai trò cộng đồng trong phòng chống tảo hôn. Trong khuôn khổ Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS

giai đoạn 2015–2025 theo Quyết định số 498/QĐ-TTg và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021–2030 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg, cần nghiên cứu xây dựng và nhân rộng các mô hình cộng đồng như "Câu lạc bộ tiền hôn nhân" - tập hợp thanh niên trong độ tuổi có nguy cơ tảo hôn để sinh hoạt định kỳ về kỹ năng sống và pháp luật hôn nhân thành chương trình có ngân sách chuyên biệt. Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò của già làng, trưởng bản thông qua việc xây dựng các cam kết cộng đồng về phòng chống tảo hôn tại thôn, bản. Cuối cùng, kiến nghị lồng ghép nội dung pháp luật HN&GD vào chương trình giáo dục phổ thông từ cấp trung học cơ sở, với tài liệu biên soạn bằng ngôn ngữ DTTS, chú trọng giải thích tác hại của tảo hôn bằng ngôn ngữ gần gũi, dễ hiểu thay vì chỉ trích dẫn điều luật.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Chương II của khóa luận đã phân tích thực tiễn thực hiện pháp luật về ĐKKH trên các phương diện kết quả đạt được, tồn tại, vướng mắc và nguyên nhân của các bất cập đó. Có thể nhận thấy rằng công tác ĐKKH trong giai đoạn vừa qua đã đạt được những bước tiến đáng kể trên các phương diện hoàn thiện thể chế, ứng dụng CNTT và nâng cao nhận thức pháp luật của người dân, cùng với vai trò ngày càng tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thúc đẩy ĐKKH tại vùng sâu, vùng xa.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu, công tác ĐKKH vẫn còn tồn tại không ít khó khăn và bất cập, đặc biệt trong bối cảnh chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sự thay đổi đồng loạt của hệ thống văn bản pháp luật về hộ tịch, HN&GD. Những bất cập này xuất phát từ cả nguyên nhân khách quan thuộc về điều kiện kinh tế - xã hội - văn hóa và nguyên nhân chủ quan thuộc về tổ chức thực thi pháp luật.

Trên cơ sở đó, chương cũng đề xuất hai nhóm kiến nghị có tính liên kết và hỗ trợ lẫn nhau: hoàn thiện pháp luật, trong đó ưu tiên sớm ban hành các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Hộ tịch (sửa đổi) năm 2026 và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật thông qua chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, đổi mới tuyên truyền, tăng cường hợp tác quốc tế và phát huy vai trò cộng đồng. Các kiến nghị này góp phần khắc phục những hạn chế đã phân tích, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác ĐKKH theo pháp luật Việt Nam hiện hành.

KẾT LUẬN

Đăng ký kết hôn là một sự kiện pháp lý quan trọng đánh dấu mốc khởi đầu cuộc sống chung hôn nhân. Đây cũng là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với sự hình thành của gia đình và sự phát triển của xã hội. Do đó, pháp luật quốc tế cũng như pháp luật mỗi quốc gia đều coi trọng việc điều chỉnh bằng pháp luật vấn đề kết hôn nhằm hướng đến mục đích bảo vệ lợi ích của gia đình và của xã hội. Nhận thức được tầm quan trọng này, pháp luật Việt Nam đã có những quy định cụ thể về vấn đề này để phù hợp với tình hình xã hội nói chung và phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương nói riêng. Việc thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn vừa là quyền và là nghĩa vụ của công dân nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của mình trong quan hệ hôn nhân.

Tuy nhiên, với sự vận động và phát triển không ngừng của xã hội, các vấn đề liên quan đến đăng ký kết hôn ngày càng trở nên phức tạp trong khi các quy định của pháp luật vẫn còn nhiều hạn chế, vướng mắc, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sự thay đổi đồng loạt của hệ thống văn bản pháp luật về hộ tịch, HN&GD. Vì thế, đòi hỏi pháp luật phải cụ thể hơn, những người thực thi pháp luật phải nâng cao hơn nữa trách nhiệm của mình trong giải quyết vụ việc nhằm bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của các bên.

Qua nghiên cứu đề tài "Đăng ký kết hôn theo pháp luật hiện hành", khóa luận đã tập trung giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn. Về mặt lý luận, khóa luận đã tập trung nghiên cứu các quy định của pháp luật hiện hành về vấn đề đăng ký kết hôn, bao gồm thẩm quyền, trình tự thủ tục và xử lý vi phạm. Từ đó, đã đưa ra những đánh giá, nêu lên những ưu nhược điểm trong quá trình áp dụng quy định pháp luật vào thực tiễn đời sống. Từ đó đưa ra những đề xuất, giải pháp để tháo gỡ vấn đề.

Để các quy định về đăng ký kết hôn thực sự đi vào cuộc sống và đem lại hiệu quả, khóa luận cũng đã đề xuất hai nhóm giải pháp có tính liên kết và hỗ trợ lẫn nhau: nhóm thứ nhất tập trung vào hoàn thiện pháp luật, trong đó ưu tiên triển khai hiệu quả Luật Hộ tịch (sửa đổi) năm 2026 thông qua việc sớm ban hành các nghị định hướng dẫn thi hành; nhóm thứ hai hướng đến nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật thông qua chuyển

đổi số, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch, đổi mới công tác tuyên truyền, tăng cường hợp tác quốc tế và phát huy vai trò cộng đồng.

Hy vọng bằng những giải pháp tích cực sẽ tạo nên một hành lang pháp lý vững chắc, thông suốt, phát huy tính tích cực, khắc phục những hạn chế của các quy định về đăng ký kết hôn ở nước ta. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thực hiện pháp luật về đăng ký kết hôn nói riêng và pháp luật Hôn nhân và gia đình nói chung, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật ở nước ta đáp ứng với yêu cầu của công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển đổi số quốc gia.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

A. Danh mục các văn bản pháp luật

1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.
2. Luật Hôn nhân và gia đình năm 1959.
3. Luật Hôn nhân và gia đình năm 1986.
4. Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000.
5. Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.
6. Luật Hộ tịch năm 2014.
7. Bộ luật dân sự năm 2015.
8. Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015
9. Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
10. Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025.
11. Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.
12. Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của UBTVQH về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.
13. Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự.
14. Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28/3/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.
15. Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật HN&GD.
16. Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch.
17. Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; HN&GD; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.
18. Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.

19. Nghị định số 07/2025/NĐ-CP ngày 09/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực.
20. Nghị định số 120/2025/NĐ-CP quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tư pháp, có hiệu lực từ ngày 01/7/2025.
21. Nghị quyết số 407/NQ-CP ngày 12/12/2025 của Chính phủ về gia nhập Công ước La Hay năm 1961 về miễn hợp pháp hóa đối với giấy tờ công của nước ngoài (Công ước Apostille).
22. Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS giai đoạn 2015-2025".
23. Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021–2030.
24. Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022–2025, tầm nhìn đến năm 2030.
25. Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-BNG-BTP ngày 30/6/2016 hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hộ tịch tại CQĐD ngoại giao, CQĐD lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài.
26. Công văn số 3792/BTP-HTQTCT ngày 21/8/2023 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 trong lĩnh vực hộ tịch.
27. Luật Hộ tịch (sửa đổi) năm 2026 do Quốc hội khóa XVI, Kỳ họp thứ Nhất thông qua ngày 23/4/2026
28. Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025.
29. Nghị định 109/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hỗ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phục hồi, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

B. Các tài liệu tham khảo khác

30. Trường Đại học Luật Hà Nội (2024), Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam, NXB Công an nhân dân, Hà Nội.
31. Bùi Thị Mừng (2015), Chế định kết hôn trong Luật Hôn nhân và gia đình - Vấn đề lý luận và thực tiễn, Luận án Tiến sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội.
32. Mai Hải Linh (2024), Đăng ký kết hôn theo pháp luật hiện hành, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Luật Hà Nội.
33. Tổng cục Thống kê (2020), Kết quả toàn bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, NXB Thống kê, Hà Nội.
<https://www.nso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2020/11/ket-qua-toan-bo-tong-dieu-tra-dan-so-va-nha-o-nam-2019/>
34. Ủy ban Dân tộc, Tổng cục Thống kê (2020), Kết quả điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS năm 2019, NXB Thống kê, Hà Nội.
<https://www.nso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2020/07/ket-qua-dieu-tra-thu-thap-thong-tin-ve-hien-trang-kinh-te-xa-hoi-cua-53-dan-toc-thieu-so-nam-2019/>
35. Cục Thống kê (2025), Báo cáo quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2021–2024, công bố tháng 4/2025.
<https://www.nso.gov.vn/default/2025/04/bao-cao-quoc-gia-ve-dang-ky-va-thong-ke-ho-tich-giai-doan-2021-2024/>
36. "Nỗ lực giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào DTTS", Báo Nhân Dân.
<https://nhandan.vn/no-luc-giam-thieu-tinh-trang-tao-hon-trong-dong-bao-dan-toc-thieu-so-post842986.html>
37. "TP.HCM 6 tháng đầu năm có hơn 18.000 trường hợp đăng ký kết hôn", Báo Pháp luật TP. Hồ Chí Minh.
<https://plo.vn/tphcm-6-thang-dau-nam-co-hon-18000-truong-hop-dang-ky-ket-hon-post741128.html>
38. TTXVN (2024), "Tuổi trung bình kết hôn lần đầu của nam và nữ tại Việt Nam có xu hướng tăng", Đài Truyền hình Việt Nam, ngày 16/12/2024.

<https://vtv.vn/xa-hoi/tuoi-trung-binh-ket-hon-lan-dau-cua-nam-va-nu-tai-viet-nam-co-xu-huong-tang-20241216162357756.htm>

39. Bộ Ngoại giao Việt Nam (2025), "Việt Nam chính thức hoàn tất các thủ tục quan trọng ban đầu trong tiến trình gia nhập Công ước La Hay năm 1961 về miễn hợp pháp hóa đối với giấy tờ công của nước ngoài (Công ước Apostille)".

<https://mofa.gov.vn/tin-chi-tiet/chi-tiet/viet-nam-chinh-thuc-hoan-tat-cac-thu-tuc-quan-trong-ban-dau-trong-tien-trinh-gia-nhap-cong-uoc-la-hay-nam-1961-ve-mien-hop-phap-hoa-doi-voi-giay-to-cong-cua-nuoc-ngoai-cong-uoc-apostille--58684-139.html>

40. "Quốc hội chính thức thông qua Luật Hộ tịch (sửa đổi), có hiệu lực từ 1/3/2027", Cổng thông tin Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị, ngày 24/4/2026.

<https://ubmttqvn.quangtri.gov.vn/index.php/to-chuc-tuyen-giao/quoc-hoi-chinh-thuc-thong-qua-luat-ho-tich-sua-doi-co-hieu-luc-tu-1-3-2027-7841.html>

41. "Năm điểm mới nổi bật của Luật Hộ tịch 2026", Báo VnExpress, tháng 4/2026

<https://vnexpress.net/nam-diem-moi-noi-bat-cua-luat-ho-tich-2026-5067226.html>

42. Luật Hộ tịch 2026 có hiệu lực từ ngày 01/3/2027", Thư viện Pháp luật, tháng 4/2026.

<https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/ho-tro-phap-luat/chinh-sach-moi/110972/luat-ho-tich-2026-co-hieu-luc-tu-ngay-01-3-2027>